

Ordentliche Eigentümerversammlung 2022 (ordentliche ETV)

Original

Protokoll Eigentümerversammlung**WEG Donauwörther Str. 96/ Griesstr. 4 / Donauwörther Str. 96/ Griesstr. 4, 86154 Augsburg**

Versammlungsbeginn: 25.10.2022 16:00
Versammlungsort: Westhouse Augsburg, Alfred-Nobel-Straße 5, 86161 Augsburg
Versammlungsende: 25.10.2022 18:55
Versammlungsleiter: Udo Herbig, Dipl.-Betriebswirt (FH)
Protokollführer: Mathias Ostenrieder
Versendung der Einladung erfolgte gemäß § 24 Abs. 4 Satz 2 WEG fristgemäß: ja

Feststellung der Beschlussfähigkeit bei Versammlungsbeginn

	MEA	Kopfstimmen	Objektstimmen
Summe anwesend (u. vertreten):	512,090	9	11
von insgesamt	1.000,000	18	24
entspricht	51,21 %	50,00 %	45,83 %
Summe abwesend:	487,910	9	13
Gesamtsumme:	1.000,000	18	24

Die Eigentümerversammlung ist beschlussfähig: ja

Die Teilnehmerliste liegt im Original beim Verwalter vor.

Tagesordnungspunkte (21)**TOP 1 Jahresabrechnung 2021****Beschluss**

Die Gemeinschaft beschließt die den Hausgeldabrechnung 2021. Die Jahresabrechnung 2021 wurde am 30.08.2022 zur Prüfung an den Verwaltungsbeirat übergeben. Es ergibt sich eine Gesamtabrechnungsspitze von 6.738,77 €. Die Nachschüsse bzw. Anpassungen der beschlossenen Vorschüsse aus den einzelnen Abrechnungen für das Jahr 2021 werden genehmigt und mit heutigem Tag fällig gestellt. Der Einzug der Forderungen folgt am 15.11.2022. Etwaige Guthaben der Eigentümer, aufgrund der Anpassung der beschlossenen Vorschüsse, hat der Verwalter bis zu gleichem Datum, sofern kein anderer Rückstand besteht, zu diesem Termin auszukehren. Der Vermögensbericht wird den Eigentümern in der Jahresabrechnung zur Verfügung gestellt und, wie auch die Einzelabrechnungen für jeden Eigentümer in das Online-Portal der Verwaltung gestellt. Über die inhaltlichen Änderungen der Beschlussfassung aufgrund dem novellierten WEG (Wohnungseigentumsgesetz) hat der Verwalter informiert.

Feststellung und Verkündung

Abstimmung: offen
Prinzip: Wertprinzip
Beschlussregel: einfache Mehrheit
Abstimmungsergebnis:

abgegebene MEA	=	512,090
MEA ja	=	512,090
MEA nein	=	0,000
MEA enthalten	=	0,000
100,00 % der abgegebenen MEA stimmten ja.		

Der Beschluss wurde angenommen.

TOP 2 Entlastung Verwaltungsbeirat und Verwaltung für 2021

Beschluss Die WEG entlastet den Verwaltungsbeirat und bedankt sich für das Engagement. Auch der Verwalter wird für seine Tätigkeit im Jahr 2021 und insb. für die Erstellung der Jahresabrechnung, wie in der vorliegenden Form unter Top 1 beschlossen, entlastet.

Feststellung und Verkündung

Abstimmung: offen
Prinzip: Wertprinzip
Beschlussregel: einfache Mehrheit
Abstimmungsergebnis:

abgegebene MEA	=	512,090
MEA ja	=	512,090
MEA nein	=	0,000
MEA enthalten	=	0,000
100,00 % der abgegebenen MEA stimmten ja.		

Der Beschluss wurde angenommen.

TOP 3 Wirtschaftsplan für 2023

Beschluss Die Gemeinschaft beschließt den Wirtschaftsplan 2023. Die Vorschüsse aus den Einzel-Wirtschaftsplänen für das Jahr 2023 (Druckdatum des Wirtschaftsplanes 12.09.2022) werden genehmigt. Die Vorschüsse sind bis zum 3. eines Monats im Voraus fällig, erstmalig ab 01.01.2023. Die Vorschüsse aus den Einzel-Wirtschaftsplänen für das Jahr 2023 gelten so lange, bis ein neuer Wirtschaftsplan über Vorschüsse aus Einzel-Wirtschaftsplänen gefasst wird. Den Eigentümern ist insbesondere für die Vorschusskalkulation für den Energieeinkauf bewusst, dass sich aufgrund der aktuellen (politischen) Lage die Vorauszahlungen derzeit dramatisch erhöhen und auch aufgrund dessen eine nochmalige spätere Anpassung des Wirtschaftsplans notwendig machen könnten. Für den Fall, dass aus wirtschaftlichen Gründen die Vorauszahlungen in den späteren Monaten oder nach dem 01.01.2023 nochmals erhöht werden müssen, beschließt die Gemeinschaft heute, dass dies per mehrheitlichem schriftlichem Rundumlaufbeschluss ermöglicht wird.

Feststellung und Verkündung

Abstimmung: offen
Prinzip: Wertprinzip
Beschlussregel: einfache Mehrheit
Abstimmungsergebnis:

abgegebene MEA	=	512,090
MEA ja	=	512,090
MEA nein	=	0,000
MEA enthalten	=	0,000
100,00 % der abgegebenen MEA stimmten ja.		

Der Beschluss wurde angenommen.

TOP 4 Genehmigung von hybriden Eigentümerversammlungen (ETV) – nur nach Beschluss möglich

Beschluss Die Verwaltung informiert die Eigentümerinnen/Eigentümer über die neu vom Gesetzgeber geschaffenen Möglichkeiten, Vorgaben und Problem zwischen Theorie und Praxis (insb. gesetzliche Beschlussvorgaben und Nichtöffentlichkeit zur ETV)

Die WEG beschließt, dass die Teilnahme an ETV mittels elektronischer Kommunikation nach Maßgabe folgender Bestimmungen zugelassen wird:

1. Jeder Eigentümer kann seine Teilnahme-/Rede-/Antrags-/Stimmrecht per Chat/per Audio/Video-Funktion (... zutreffen ist ggf. auszuwählen...) im Wege von den durch die Verwaltung auszuwählen elektronischen Kommunikations-mittel ausüben.

2. Die Online-Beteiligung hat ausschließlich über einen durch geeignete Verschlüsselung geschützten Zugang zur erfolgen. Der berechtigte Online-Teilnehmer hat die Übertragung an nicht Berechtigte zu unterbinden (nicht

öffentliche Versammlung).

3. Jeglicher Übertragungsfehler – Gleich auf wessen Verantwortungsbereich beruht – hindert den Fortgang der Eigentümerversammlung nicht. Der Online-Teilnehmer ist für einen solchen Fall darauf verwiesen, sich von einer anwesenden Person vertreten zu lassen.

4. Für die umfangreiche Organisation durch die Verwaltung, entsprechende Aufrüstung der Software, auch um hybride Abstimmungen zu ermöglichen, eine gesicherte und verschlüsselte Übertragung zu wählen, Dokumentationsmöglichkeit, weiterer Besonderheiten wie die Wahl des Versammlungslokals (W-Lan-Empfang, weiteren, zusätzlichen Personalaufwand zu organisieren, ...) sowie die Lizenzkosten der erweiterten Software je Eigentümerversammlung fallen Kosten wie folgt an:

Je ETV Technik/Server/Programm/Zusatzpersonal € 98,75/netto

Je Online Teilnehmer € 0,06/Min./WE/netto

Lizenzgebühr je WEG € 75,50/Jahr/netto

Feststellung und Verkündung

Abstimmung: offen

Prinzip: Wertprinzip

Beschlussregel: einfache Mehrheit

Abstimmungsergebnis:

abgegebene MEA	=	458,020
MEA ja	=	124,400
MEA nein	=	333,620
MEA enthalten	=	54,070

27,16 % der abgegebenen MEA stimmten ja.

Der Beschluss wurde abgelehnt.

TOP 5 Novellierte Heizkostenverordnung

Inhalt

Nach der ebenfalls novellierten HKVO (Heizkostenverordnung), gültig ab 01.12.2021, müssen alle hausinternen Erfassungsgeräte (Wasser- und Wärmezähler sowie Heizkostenverteiler) per Funk fernauslesbar sein. Vorhandene konventionelle Zähler und Verteiler dürfen aktuell bis zum Ende der gesetzlichen Übergangsfrist im Jahr 2027 noch weiter betrieben werden, müssen dann aber durch fernauslesbare Geräte ersetzt worden sein. Wichtig ist, dass nicht nur die Erfassungsgeräte ihre Werte an einen Datensammler im Haus funken, sondern, dass dieser sie auch direkt an das Abrechnungsunternehmen sendet. Nur so kann die neue, gesetzlich vorgeschriebene, monatliche Verbrauchsinformation (!!!) der Wohnungsnutzer umgesetzt werden. Daher haben wir umfangreiche Neuausschreibungen gestartet, um möglichst günstige Preise zu erreichen und hoffen, in der Eigentümerversammlung 2023 entsprechende Ergebnisse zur Beschlussfassung vorlegen zu können. Hierzu diene auch die in 2021 vorbeugend vollzogene sinnvolle Beschlussfassung.

TOP 6 Datenschutzrechtliche Vernichtung von Altunterlagen

Beschlussantrag

Aufgrund des WEMoG (Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz) beschließt die WEG unter Aufhebung ggf. vorher bestehender anderslautender Beschlüsse die datenschutzrechtliche Vernichtung nicht mehr benötigter Altunterlagen der WEG. Dies sind ausschließlich Abrechnungsunterlagen inkl. Belege und Kontoauszüge welche älter als fünf Jahre sind. Der Beschluss wird unter der Kenntnis des §§ 147 AO (Abgabenordnung), 257 HGB unabhängig von Entscheidungen des EuGH gefasst. Die Vernichtung hat, unter Einhaltung des Datenschutzes, fachgerecht zum einmaligen Sonderpreis von 87,00 € durch die Verwaltung zu erfolgen. Zukünftige Kosten der datenschutzrechtlichen Vernichtungen sind bis auf Weiteres kostenfrei.

Alternativ kann die WEG auch die dauerhafte Einlagerung der oben beschriebenen (alten Abrechnungs-)Unterlagen, welche älter als fünf Jahre sind, für einen Pauschalpreis von 11,75 € (netto) je Meter pro Jahr buchen.

Beschluss

Aufgrund des WEMoG (Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz) beschließt die WEG unter Aufhebung ggf. vorher bestehender anderslautender Beschlüsse die datenschutzrechtliche Vernichtung nicht mehr benötigter Altunterlagen der WEG.

Uhren zur Verrechnung des Wasserverbrauchs herangezogen werden, gleichzeitig beschließt die Gemeinschaft ab dem Abrechnungszeitraum (2023) auch den Kalt-Wasserverbrauch nach Verbrauch (Verteilung zukünftig NICHT mehr nach qm-Wohnfläche!) abzurechnen. Vermietende Eigentümer wurden über den rechtlichen Hintergrund informiert. Die Ablesung erfolgt mittels Funkermittlung so dass während der Verbrauchsablesung keine Anwesenheit in der Wohnung notwendig ist. Die Abrechnung des Kalt-Wasserverbrauchs erfolgt über die Firma Brunata.

Zusätzlich beschließt die WEG die gesamte Erfassung der Verbräuche (Warm-/Kaltwasser und Heizenergie) zukünftig über Funkerfassung von der Firma Brunata durchführen zu lassen. Alle Kosten werden, wie bisher, über die Energieabrechnung verteilt.

Feststellung und Verkündung

Abstimmung: offen
Prinzip: Wertprinzip
Beschlussregel: einfache Mehrheit
Abstimmungsergebnis:

abgegebene MEA	=	512,090
MEA ja	=	512,090
MEA nein	=	0,000
MEA enthalten	=	0,000
100,00 % der abgegebenen MEA stimmten ja.		

Der Beschluss wurde angenommen.

TOP 9 Renovierung der Treppenhäuser und Keller-Allgemeinräume und -Gänge

Beschlussantrag

Die WEG beschließt, wie in der ETV 2020 und letztmals in der ETV am 06.12.2021 unter TOP 11 bis 12 bereits beschlossen die Renovierung der zwei Treppenhäuser und aller Keller-Allgemeinräume und -Gänge. Der Auftrag umfasst auch die Reparatur zahlreicher Wand- und Deckenbeschädigungen. Die Kosten hierfür sind im Vorhinein nicht genau ermittelbar. Es liegen Angebote der Firmen Gaukler (€ 17.967,22) und MK-Color (€ 17.913,67), unabhängig voneinander erstellt, vor. Die Vergabe soll an die Firma erfolgen. Die Angebote lagen der Einladung bei und sind Bestandteil der Beschlussfassung. Bzgl. der Gestaltung wünscht die WEG Die Arbeiten beinhalten im Wesentlichen den Anstrich aller Wände und Decken, der Geländer, der Wohnungstüren und -Zargen ???, der Allgemeinkellergänge und Allgemeinkeller-Räume (außer dem dzt. als Fitnessraum genutzten Allgemeinkellerraum) . Weitere Vorgaben der WEG, insb. zum Ausführungsumfang sind

Beschluss

Die Renovierung des Kellerbereiches wird durch Frau und Herrn Specht (Miteigentümer/Hausmeister- und Treppenreinigungskraft) vollzogen. Das Material und die Gerätschaft wird durch die Gemeinschaft gestellt. Falls zeitlich möglich, wünscht die WEG hiernach auch die Renovierung der Treppenhäuser. Eine Vergütung in Höhe von á 25,00 € pro Stunde Arbeitszeit, wird an Frau und Herrn Specht ausbezahlt. Eine entsprechende Dokumentation der Arbeitszeit wird von beiden Angestellten der WEG geführt. Die Arbeiten wurden in der ETV besprochen und persönlich Herrn Specht (anwesend) mitgeteilt.

Feststellung und Verkündung

Abstimmung: offen
Prinzip: Wertprinzip
Beschlussregel: einfache Mehrheit
Abstimmungsergebnis:

abgegebene MEA	=	512,090
MEA ja	=	422,400
MEA nein	=	89,690
MEA enthalten	=	0,000
82,49 % der abgegebenen MEA stimmten ja.		

Der Beschluss wurde angenommen.

TOP 10 Finanzierung der Ausgaben (Treppenhaus- und Allg.-Keller-Renovierung) zu Lasten der Erhaltungsrücklage

Beschlussantrag Die WEG beschließt, dass die Ausgaben der Treppenhaus- und Allg.-Keller-Renovierung zu Lasten der Erhaltungsrücklage gehen.

Hinweis: der akt. Stand der Erhaltungsrücklage beträgt € 56.942,60 (08/2022 – minus fehlender Liquidität in Höhe von € 9.900,00, d. b. die verfügbare Erhaltungsrücklage beträgt € 47.942,60) – Die WEG verfügt nur über ein Gesamt-Erhaltungsrücklage für Haus und TG.

Beschluss Die Ausgaben der Renovierung der Allgemeinkeller und ggf. der Treppenhäuser, in Eigenleistung durch Frau und Herrn Specht, werden über die Erhaltungsrücklage finanziert.

Feststellung und Verkündung

Abstimmung: offen
Prinzip: Wertprinzip
Beschlussregel: einfache Mehrheit
Abstimmungsergebnis:

abgegebene MEA	=	512,090
MEA ja	=	422,400
MEA nein	=	89,690
MEA enthalten	=	0,000
82,49 % der abgegebenen MEA stimmten ja.		

Der Beschluss wurde angenommen.

TOP 11 Finanzierung der Treppenhaus- und Allg.-Keller-Renovierung durch eine Sonderumlage

Inhalt Die Gemeinschaft beschließt, die Treppenhaus- und Allg.-Keller-Renovierung über eine Teil-/ Sonderumlage zu finanzieren. Aufgrund des Rücklagenstands in Höhe von ca. aktuell 60.000,00 € ist die Finanzierung über eine Teil-/Sonderumlage gewünscht. Der vorhandene Rücklagenstock soll im Hinblick auf weitere absehbare Ausgaben in geringerem Maße erhalten bleiben. Die Sonderumlage in Höhe von € wird zum heutigen Tage fällig gestellt. Der Gesamtbetrag ist aufzuteilen nach 1000/1000stel Miteigentumsanteile (nach/laut Grundbuch) je Sondereigentumseinheit. Jeder Eigentümer zahlt daher zum seinen Sonderumlagen-Anteil, jeweils nach vorherigem Anschreiben der Verwaltung, in welchem der genaue Zahlbetrag je Sondereigentum mitgeteilt wird. Das Anschreiben weist den genauen Anteil des jeweiligen Sondereigentums aus und erfüllt die Vorgabe der SEPA-Vorschriften zur rechtzeitigen Ankündigung des Zahlbetrages. Die Sonderumlage soll als Zusatzeinzahlung in die Rücklage erfolgen. Im Gegenzug sind alle Ausgaben im Zusammenhang mit der Gesamtmaßnahme aus der Rücklage zu bezahlen. Die Zahlung der Sonderumlage erfolgt im Lastschriftinzugsverfahren. Die Übersendung des Protokolls an jeden Eigentümer dient als rechtzeitige Ankündigung der Erhebung. Den Eigentümern ist bekannt, dass eine Auftragsvergabe erst nach Erhalt der Sonderumlage erfolgen kann.

Es erfolgt keine Beschlussfassung.

TOP 12 Tiefgaragen- und Parkdecksanierung

Inhalt Die Verwaltung informiert über das große Schadensbild welches in der Tiefgarage und dem darüberliegenden Parkdeck feststellbar ist. Es dringt vielfach Wasser in die Tiefgarage ein. Von einer umfangreichen Beschädigung der Bewehrung ist ebenfalls auszugehen. Es wird weiter über die (kostenfreie) Begehung mit einem Sachverständigen (Herrn Ing. Niemann) berichtet. Die WEG hat über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Über die einzelnen Projektstufen einer dringend anzurathenden Sanierung wurden durch die Verwaltung ausführlich informiert.

Die WEG gibt zu Protokoll das bis auf Weiteres keine Maßnahmen einzuleiten sind und eine weitere Besprechung und Beschlussfassung erst dann von der Verwaltung vorbereitet werden soll, wenn die Verwaltung hierzu durch Eigentümer aufgefordert wird.

TOP 13 Projektierung der TG- und Parkdecksanierung/Beauftragung eines Ing.-Büros

Inhalt Es wird nur eine Projektierung bis zur Vergabefähigkeit beschlossen.

TOP 14 Projektbegleitung der TG- und Parkdecksanierung - hier zunächst ausschließlich der Säule in der Parkdeckeinfahrt

Beschlussantrag Die Gemeinschaft beschließt die Beauftragung der Hausverwaltung THASOS mit der Projektbegleitung zur Sanierung der Tiefgarage. Darin beinhaltet sind alle Tätigkeiten (Innen- wie Außendienst) im Rahmen der Gesamtmaßnahme wie vorbe-schlossen (z. B. Zuarbeitung zu Sonderfachleuten und Beteiligten, Zahlungsmanagement und Sonderumlagenberechnung, Information der Eigentümer, usw.). Es erfolgt eine Zeiterfassung und Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand und nach den üblichen Stunden Sätzen (siehe Aushang im Büro), maximal jedoch mit einer Deckelung von 7,75 % der Bruttogesamtkosten der Gesamtmaßnahme, plus jeweils geltender MwSt.

Es wird derzeit kein Beschluss gefasst.

Beschluss Die Gemeinschaft beschließt zunächst nur die Projektierung zur Sanierung der Säule in der Einfahrt zum Parkdeck. Die Säule trägt auch dien darüberliegenden Hausteil. An der Säule zeigt sich ein deutliches Schadensbild mit Beeinflussung der Bewehrung. Andere Projektierungsinhalte, wie besprochen aufgrund des großen Schadensbildes der Tiefgarage, sollen zunächst nicht vergeben werden. Die Vergabe der Projektierung erfolgt an das spezialisierte Ing.-Büro Niemann. Der Aufgabeninhalt beinhaltet die fachgerechte Schadensermittlung und Erstellung eines Leistungsverzeichnisses nötiger Arbeiten bis zur Vorlage der vergabefähigen Unterlagen. Eine Vergabe der Arbeiten kann dann in der folgenden Eigentümerversammlung 2023 durch Beschluss der WEG erfolgen. Gleiches betrifft dann eine Baubegleitung durch das Ing.-Büro.

Feststellung und Verkündung

Abstimmung: offen
Prinzip: Wertprinzip
Beschlussregel: einfache Mehrheit
Abstimmungsergebnis:

abgegebene MEA	=	512,090
MEA ja	=	512,090
MEA nein	=	0,000
MEA enthalten	=	0,000
100,00 % der abgegebenen MEA stimmten ja.		

Der Beschluss wurde angenommen.

TOP 15 Finanzierung der TG- und Parkdecksanierung - hier ausschließlich der Projektierung zur Sanierung der Säule

Beschlussantrag Aufgrund der derzeit nur in geringen Maßen vorhandenen Erhaltungsrücklage und aufgrund bevorstehender anderer Reparatur- und Renovierungsmaßnahmen, soll die gesamte Tiefgaragen- und Parkdeck-Sanierung im Rahmen einer Sonderumlage finanziert werden. Die Sonderumlage in Höhe von € wird zum heutigen Tage fällig gestellt. Der Gesamtbetrag ist aufzuteilen nach 1000/1000stel Miteigentumsanteile (nach/ laut Grundbuch) je Sondereigentumseinheit. Jeder Eigentümer zahlt daher zum seinen Sonderumlagen-Anteil, jeweils nach vorherigem Anschreiben der Verwaltung, in welchem der genaue Zahlbetrag je Sondereigentum mitgeteilt wird. Das Anschreiben weist den genauen Anteil des jeweiligen Sondereigentums aus und erfüllt die Vorgabe der SEPA-Vorschriften zur recht-zeitigen Ankündigung des Zahlbetrages. Die Sonderumlage soll als Zusatzeinzahlung in die Rücklage erfolgen. Im Gegenzug sind alle Ausgaben im Zusammen-hang mit der Gesamtmaßnahme aus der Rücklage zu bezahlen. Die Zahlung der Sonderumlage erfolgt im Lastschrift-einzugsverfahren. Die Übersendung des Protokolls an jeden Eigentümer dient als rechtzeitige Ankündigung der Erhebung. Den Eigentümern ist bekannt, dass eine Auftragsvergabe erst nach Erhalt der Sonderumlage erfolgen kann.

Beschluss Die Ausgaben der Projektierung zur Sanierung der Säule in der Einfahrt zum Parkdeck (bis zur Vergabefähigkeit) werden aus der Erhaltungsrücklage finanziert.

Feststellung und Verkündung

Abstimmung:	offen	
Prinzip:	Wertprinzip	
Beschlussregel:	einfache Mehrheit	
Abstimmungsergebnis:	abgegebene MEA	= 512,090
	MEA ja	= 422,400
	MEA nein	= 89,690
	MEA enthalten	= 0,000
	82,49 % der abgegebenen MEA stimmten ja.	

Der Beschluss wurde angenommen.

TOP 16 Negativ-Dachgaube Miteigentümer Herrn Kirschner

Inhalt

Der Eigentümer berichtet über den gewünschten Umbau des Daches über seiner Dachgeschoßwohnung. Es wird beabsichtigt eine Dachgaube (sog. Negativ-Dachgaube) zu errichten. Weitere Unterlagen liegen dzt. nicht vor. Die WEG hat das weitere Vorgehen zu besprechen und ggf. (auch im Rahmen einer möglichen außerordentlichen ETV) zu beschließen. Die Verwaltung hat ausführlich für die rechtlichen (WEG-)Vorschriften hierzu (= sog. baulichen Veränderung zu der alle Eigentümer zustimmen müssen) informiert.

Die WEG genehmigt den Umbau des Daches über der betreffenden Wohnung von Herrn Kirschner. Der Umbau erfolgt in folgender Art und Weise Der WEG entstehen durch die Gesamtmaßnahme und egal welchem Umfang jetzt und zukünftig keine Kosten. Auch die Mehr-Kosten einer späteren Maßnahme, die die WEG ggf. an dem Dach beauftragt gehen ausschließlich zu Lasten der Whg. Nr. 18 (Matias Kirschner). Da die Dachgaube im Gemeinschaftseigentum gebaut wird (Dachhaut) geht die Gaube u. U. (rechtliche gesehen) ins Gemeinschaftseigentum über. Dennoch hat der jeweilige Eigentümer alleine auch für (spätere) Kosten bei Maßnahmen an der Gaube aufzukommen. Zusätzlich wird der Eigentümer verpflichtet alle öffentlich-rechtlichen Vorschriften einzuholen und der WEG z. Hd. des Verwalters vorzulegen (Baugenehmigung, Statik, usw.). Die WEG ist sich bei der genehmigenden Beschlussfassung bewusst das es sich um eine bauliche Veränderung handelt und daher eine (allstimmige) Vereinbarung unter ALLEN Eigentümern rechtlich nötig ist und diese Thematik daher keiner Beschlussfassung zugänglich ist. Auch erfolgt keine Grundbuchrechtliche Eintragung dieses Beschlusses. Daher hat der betreffende Eigentümer im Falle eines späteren Wohnungsverkaufs dafür Sorge zu tragen das auch der Sonderrechtsnachfolger (= Käufer) in diese Vereinbarung eintritt. Alternativ bleibt die Haftung für Herrn Kirschner bestehen. Die WEG verpflichtet den Verwalter dennoch zur Dokumentation dieses Beschlusses und verweist auf die Rechtsgültigkeit ohne Beschlussanfechtung.

Dieser TOP wird auf Wunsch des ursprünglich beantragenden Eigentümers derzeit zurückgestellt.

Evtl. sollte, soweit der Eigentümer dies wünscht, ein Wiederholungs-TOP für die ETV 2023 vorgesehen werden. Hierzu würden dann genauere Unterlagen durch den Eigentümer zur Verfügung gestellt.

TOP 17 Ggf. Vorbesprechung von beabsichtigten Maßnahmen, die eine KfW oder BAFA-Förderung ermöglichen

Inhalt

Eine kurze Besprechung erfolgt min. bzgl. der Heizungsanlage.

Hinweis: ab 2030 müssen Wohngebäude mindestens der „Effizienzklasse F“, ab 2033 „Effizienzklasse E“ erreichen. Die diversen Fördermöglichkeiten der KfW und BAFA bestehen, ändern sich jedoch laufend! Mögliche Beschlussfassungen sind:

Es wird derzeit kein Beschluss gefasst.

TOP 18 Beauftragung Ingenieurbüro

Inhalt

Die Gemeinschaft beauftragt das Ingenieurbüro für Energie- und Versorgungstechnik, Demharter und Hartl (Henry-Park 3000, 86368 Gersthofen * 0821 – 207143-0 * info@demharterhartl.de) mit der technischen Projektierung der gesamten Maßnahme. Beauftragt werden alle Leistungen der Phasen 1 – 8 der HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure). Die Leistungsphase 9 (= ggf. Wahrnehmung von Mängeln/ Gewährleistungsansprüchen) wird, entsprechend dem Kostenangebot des Ingenieurbüros, nicht beauftragt, wird aber lt. Ing.-Büro, soweit überhaupt notwendig, im Bedarfsfalle begleitet. Die Kosten der Projektierung betragen 14.851,20 €, exklusive notwendiger Lichtpausen und Kopien. Für evtl. benötigte Beihilfe oder nicht aufgeführter Leistungen erfolgt die Abrechnung des Ing.-Büros nach Aufwand entsprechend der Stundensätze des Angebotes vom 11.02.2021.

Es wird derzeit kein Beschluss gefasst.

TOP 19 Projektbegleitung durch die Verwaltung/Zuschussbeantragungen

Inhalt

Die Gemeinschaft beschließt, die Beauftragung der Hausverwaltung THASOS mit der Projektbegleitung. Darin beinhaltet sind alle Tätigkeiten (Innen- wie Außendienst) im Rahmen der Gesamtmaßnahme zur energetischen Modernisierung der Heizung und Warmwasserbereitung wie unter TOP beschlossen (z. B. Zuarbeitung zu Sonderfachleuten und Beteiligten, Zahlungsmanagement und Sonderumlagenberechnung, Information der Eigentümer, usw.). Es erfolgt eine Zeiterfassung und Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand und nach den üblichen Stunden Sätzen (siehe Aushang im Büro), maximal jedoch mit einer Deckelung von% der Bruttogesamtkosten der Gesamtmaßnahme, plus jeweils geltender MwSt. Die Projektbegleitung beinhaltet auch die notwendigen Maßnahmen zur Erlangung der diversen Zuschüsse, soweit diese möglich und gewährt werden.

Es wird derzeit kein Beschluss gefasst.

TOP 20 Austausch FH-Kellertüre vom Treppenhaus in den Kellergang Haus Griefstr.

Beschlussantrag

Die Gemeinschaft wird für die defekte Metalltür im Keller des Treppenhauses zum Kellergang informiert. Angebote sind leider bis zum Versand der Einladung nicht eingegangen. Die verfügt folgendes weiteres Vorgehen (Auftragsvergabe nach Rücksprache mit dem Beirat, Finanzierung über die Rücklage/ldf. Jahreshaushalt,)

Beschluss

Beschluss

Die defekte FH-Tür im Keller des Treppenhauses Griefstr., vom Treppenhaus zum Kellergang hin, wird in Eigenleistung durch den Hausmeister Herrn/Frau Specht gegen Materialersatz und interner Haftungsfreistellung eingetauscht. Für die Arbeitsstunden, im Rahmen der bestehenden MiniJobs, werden 25,00 €/Std ausgezahlt. Die gesamten Ausgaben sind (ohne separate Beschlussfassung) über die Erhaltungsrücklage zu bezahlen.

Feststellung und Verkündung

Abstimmung:	offen	
Prinzip:	Wertprinzip	
Beschlussregel:	einfache Mehrheit	
Abstimmungsergebnis:	abgegebene MEA	= 489,040
	MEA ja	= 489,040
	MEA nein	= 0,000
	MEA enthalten	= 23,050
	100,00 % der abgegebenen MEA stimmten ja.	

Der Beschluss wurde angenommen.

TOP 21 Sonstiges (ohne Beschlussfassung)

Inhalt

Die Verwaltung informiert die WEG über die vielfältigen Aktivitäten mit der Stadt Augsburg zur Regelung der Parksituation in der Gießstr. Leider lehnt die Stadt jegliche Regelungen hierzu def. ab. Die Verwaltung informiert über die Gründe.

Die WEG diskutiert die u. U. bestehend Überbelegung einer Wohnung und die hieraus für die WEG entstehenden Konsequenzen und Mehrkosten.

Es ist ein Rundschreiben an alle Bewohner zu erstellen bzgl. "Rauch-Verbot im Treppenhaus", sowie "keine Ablagerung von sonstigen Gegenständen und Müll", auch unter dem Hinweis auf den Brandschutz. Auch dürfen nur in Gebrauch befindliche Räder (sonst keine Fahrzeuge oder Gegenstände) im Fahrradraum abgestellt werden.

Alle Eigentümer sind nochmals aufzufordern an den Eigentümerversammlungen teilzunehmen, da wichtige Entscheidungen in der Zukunft anstehen die ein Kostenvolumen von ca. 100.000 € (!!!) haben wird. Zusätzlich werden hohe Sonderumlagen nötig werden.

Ort, Datum

Verwalter

Eigentümer 1

(ggf. Mitglieder des Verwaltungsbeirats)

Eigentümer 2

THASOS Unternehmensgruppe · Elmer Fryar-Ring 1B · 86391 Stadtbergen

Herr
Willi Specht
Donauwörther Str. 96
86154 Augsburg

4V

Datum:
04.11.2022

Unsere Zeichen:
Sekretariat

Durchwahl:
0821/45040439

Donauwörther Str. 96/ Griesstr. 4, 86154 Augsburg
Ordentliche Eigentümerversammlung 2022

Sehr geehrter Herr Specht,,

in der Anlage übersenden wir Ihnen das Protokoll der **"Ordentliche Eigentümerversammlung 2022"**. Ein von den Mitgliedern des Verwaltungsbeirates unterzeichnetes Originales Protokoll-Exemplar liegt dem Verwalter vor.

Bitte beachten Sie insb. die angenommenen Beschlüsse und die hierin ggf. beinhalteten Inhalte/Daten und Fristen.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Ihr Objektbetreuer/Ihre Objektbetreuerin gerne zur Verfügung.

Im Falle der Vermietung teilen Sie bitte mieterrelevante Inhalte auch Ihrem Mieter/Ihrer Mieterin mit.

Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen

THASOS UNTERNEHMENSGRUPPE
WEG-Hausverwaltung

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt, elektronisch versendet und ist ohne Unterschrift gültig.
Soweit Sie in unserem kostenfreien Portal angemeldet sind können Sie das Protokoll auch über diesen Zugang abrufen.

**THASOS Verwaltungs- und
Beteiligungs GmbH & Co. KG**

Büro Stadtbergen
Elmer-Fryar-Ring 1B
86391 Stadtbergen
Tel 0821 90760 90
Fax 0821 90760 92
info@thasos.de
www.thasos.de

Büro Augsburg
Bäckergasse 17
86150 Augsburg
Tel 0821 8154 9493
Fax 0821 8154 9495
info@thasos.de

Büro München
Leopoldstraße 180 | 1.OG
80804 München
Tel 089 200014 10
Fax 089 200014 12910
info@thasos.de

Geschäftsführung
Manfred Kiening,
Thomas Wirth
Prokura Ingrid Wirth

Sitz der Gesellschaft
Augsburg
Registergericht Augsburg
HRA 15347
Erfüllungsort Augsburg
Finanzamt Augsburg-Land
Steuer-Nr. 102/178/12807
USt.-Id.-Nr. DE334610206

Bankverbindung
Stadtsparkasse Augsburg
IBAN DE48 7205 0000 0240 6791 18
BIC AUGSDE77XXX

**Persönlich haftende
Gesellschafterin**
THASOS 2000
Immobilienmanagement GmbH

Sitz der Gesellschaft
Stadtbergen
Registergericht Augsburg
HRB 21421

 **Haus & Grund***
Eigentum. Schutz. Gemeinschaft

 **vdv**
Die Immobilienverwalter
Bayern

Ordentliche Eigentümerversammlung am 20.11.2023 (ordentliche ETV)

Protokoll Eigentümerversammlung

WEG Donauwörther Str. 96/ Griesstr. 4 / Donauwörther Str. 96/ Griesstr. 4, 86154 Augsburg

Vorläufiges
Original
(noch) ohne

UWG-Unterschrift

Versammlungsbeginn: 20.11.2023 16:00
Versammlungsort: Westhouse Augsburg, Alfred-Nobel-Straße 5, 86161 Augsburg
Versammlungsende: 20.11.2023 18:35
Versammlungsleiter: Herbig, Udo
Protokollführer: Herbig, Udo
Versendung der Einladung erfolgte gemäß § 24 Abs. 4 Satz 2 WEG fristgemäß: ja

Feststellung der Beschlussfähigkeit bei Versammlungsbeginn

	MEA	Kopfstimmen	Objektstimmen
Summe anwesend (u. vertreten):	513,540	9	11
von insgesamt	1.000,000	18	24
entspricht	51,35 %	50,00 %	45,83 %
Summe abwesend:	486,460	9	13
Gesamtsumme:	1.000,000	18	24

Die Eigentümerversammlung ist beschlussfähig: ja

Die Teilnehmerliste liegt im Original beim Verwalter vor.

Tagesordnungspunkte (24)

TOP 1 Begrüßung, Feststellung der GENERELLEN Beschlussfähigkeit, Vorstellung (allgemeine Information)

Inhalt

Jede ordentlich eingeladene Eigentümerversammlung ist, nach novelliertem WEG, unabhängig der Teilnehmerzahl, beschlussfähig. Die Verwaltung informiert über die Möglichkeit der, für die Eigentümer, kostenlosen Portalnutzung. Es folgt eine Kurzvorstellung. Die in der Einladung versendeten TOPs beinhalten ausschließlich Informationen und stellen keine Beschlussvorlagen dar! Die Beschlussinhalte sind ausschließlich der Gestaltung der Eigentümerversammlung vorbehalten!

Alle Eigentümer werden nochmals darum gebeten an den Eigentümerversammlungen teilzunehmen (Wunsch der WEG!), da wichtige Entscheidungen in der Zukunft anstehen die u. a. ein Kostenvolumen von ca. 100.000 € (!!!) haben werden. Zusätzlich werden hohe Sonderumlagen nötig werden.

TOP 2 Jahres-Hausgeld- und Rücklagenabrechnung 2022

Beschlussantrag

Die Jahresabrechnung 2022 wurde durch den Verwaltungsbeirat geprüft. Die Nachschüsse bzw. Anpassungen der beschlossenen Vorschüsse aus den einzelnen Rücklagen- und Hausgeldabrechnungen für das Jahr 2022 werden genehmigt und mit heutigem Tag fällig gestellt. Der Einzug der Forderungen (Nachschüsse) folgt am 05.12.2023. Etwaige Guthaben (Überzahlungen) der Eigentümer, aufgrund der Anpassung der beschlossenen Vorschüsse, hat der Verwalter bis zu gleichem Datum, sofern kein anderer Rückstand besteht, auszukehren. Über die inhaltlichen Änderungen der Beschlussfassung aufgrund dem novellierten WEG (Wohnungseigentumsgesetz) hat der Verwalter informiert.

Beschluss

Die Jahresabrechnung 2022 wurde durch den Verwaltungsbeirat geprüft. Die Nachschüsse bzw. Anpassungen der beschlossenen Vorschüsse aus den einzelnen Rücklagen- und Hausgeldabrechnungen für das Jahr 2022 werden genehmigt und

mit heutigem Tag fällig gestellt. Der Einzug der Forderungen (Nachschüsse) folgt am 05.12.2023. Etwaige Guthaben (Überzahlungen) der Eigentümer, aufgrund der Anpassung der beschlossenen Vorschüsse, hat der Verwalter bis zu gleichem Datum, sofern kein anderer Rückstand besteht, auszukehren. Über die inhaltlichen Änderungen der Beschlussfassung aufgrund dem novellierten WEG (Wohnungseigentumsgesetz) hat der Verwalter informiert. Die WEG genehmigt auch den neuen Verteilerschlüssel „Verteilung der Müllabfuhrgebühren nach Anzahl Wohnungen“, der per Beschluss ab dem Wirtschaftsjahr 2023 ohnehin von der WEG vorgegeben wurde. Dieser neue Verteilerschlüssel ist bereits in der Jahresabrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022 angewendet worden.

Schlussbemerkung

Die Verwaltung entschuldigt sich nochmals das die Auszahlung an alle Eigentümer, der auf dem Konto der WEG eingegangen Rückzahlung der früheren Hausverwaltung, in der zuerst übersendeten Jahresabrechnung 2022 nicht richtig verbucht wurde. Dies ist in der hier beschlossenen Jahresabrechnung für 2022 korrigiert.

Feststellung und Verkündung

Beschlussregel:	einfache Mehrheit
Prinzip:	Wertprinzip
Abstimmung:	offen
Abstimmungsergebnis:	abgegebene MEA = 513,540
	MEA ja = 467,800
	MEA nein = 45,740
	MEA enthalten = 0,000
	91,09 % der abgegebenen MEA stimmten ja.

Der Beschluss wurde angenommen.

TOP 3 Entlastung Verwaltungsbeirat und Verwaltung für 2022

Beschluss

Die WEG entlastet den Verwaltungsbeirat und bedankt sich für das Engagement. Auch der Verwalter wird für seine Tätigkeit im Jahr 2022 und insb. für die Erstellung der Jahresabrechnung, wie in der vorliegenden Form für das Wirtschaftsjahr 2022, beschlossen, entlastet.

Feststellung und Verkündung

Beschlussregel:	einfache Mehrheit
Prinzip:	Wertprinzip
Abstimmung:	offen
Abstimmungsergebnis:	abgegebene MEA = 513,540
	MEA ja = 513,540
	MEA nein = 0,000
	MEA enthalten = 0,000
	100,00 % der abgegebenen MEA stimmten ja.

Der Beschluss wurde angenommen.

TOP 4 Wirtschafts- und Rücklagenplan für 2024

Beschluss

Die Vorschüsse aus den Einzelwirtschaftsplänen sowie aus den Einzelrücklagenplänen für das Jahr 2024 werden genehmigt. Die Vorschüsse sind bis zum 3. eines Monats im Voraus fällig, erstmalig ab 01.01.2024. Die Vorschüsse aus den Einzelwirtschaftsplänen und den Rücklagenplänen für das Jahr 2024 gelten so lange, bis ein neuer Wirtschaftsplan gefasst wird. Den Eigentümern ist insbesondere für die Vorschusskalkulation für den Energieeinkauf bewusst, dass sich aufgrund der aktuellen (politischen) Lage die Vorauszahlungen derzeit dramatisch erhöhen und auch aufgrund dessen eine nochmalige spätere Anpassung des Wirtschaftsplans notwendig machen könnten. Für den Fall, dass aus wirtschaftlichen Gründen die Vorauszahlungen in den späteren Monaten, oder nach dem 01.01.2024, nochmals erhöht werden müssen, beschließt die Gemeinschaft heute, dass dies per mehrheitlichem schriftlichem Umlaufbeschluss ermöglicht wird.

**Feststellung und
Verkündung**

Beschlussregel:	einfache Mehrheit
Prinzip:	Wertprinzip
Abstimmung:	offen
Abstimmungsergebnis:	abgegebene MEA = 513,540
	MEA ja = 513,540
	MEA nein = 0,000
	MEA enthalten = 0,000
	100,00 % der abgegebenen MEA stimmten ja.

Der Beschluss wurde angenommen.

TOP 5 Schimmelbildung in Wohnungen (allgemeine Information)

Inhalt

Die Verwaltung informiert allgemein (nicht auf die Wohnanlage bezogen) über sich extrem häufende Schimmelbildungen in den Wohnungen. Dies ist vermehrt in den Wintermonaten der Fall. Die überwiegende Ursache hierfür ist meist falsches Nutzerverhalten bedingt. Nicht zuletzt wegen der hohen Energiekosten wird zunehmend weniger geheizt und gelüftet. Die Feuchtigkeit in der Wohnraumlufte schlägt sich dann an den kalten Wand- und Deckenbereiche nieder und führt zur Schimmelbildung. Weitere Informationen werden durch die Verwaltung mitgeteilt. Die Verwaltung unterstützt beispielsweise durch Verhaltensschulungen und kann auch eine erstellte Broschüre hierzu übersenden. Sollte eine Begutachtung und Feuchtemessung von Eigentümern gewünscht sein, so muss dies direkt, kostenpflichtig durch den einzelnen Eigentümer und Verwaltung vereinbart werden. In diesen Zusammenhang verweist die Verwaltung auch nochmals darauf, dass Fenster und Türen in der Fassade immer zwingendes Gemeinschaftseigentum sind (unabhängig evtl. anderer bestehender Kostentragungsregelungen, z. B. in Teilungserklärungen). Ein Fensteraustausch bedarf daher immer der Genehmigung durch die Eigentümerversammlung. Bei einem Austausch ist auch die Erstellung eines Lüftungskonzeptes (nach DIN) vorgeschrieben, denn eine weitere Ursache für die Schimmelbildung ist die zunehmende Dichtigkeit der Gebäudehülle, insb. der Fenster.

TOP 6 Nochmalige Information zur Heizung/-Verbrauchserfassung und neue Vorschrift zum Hydraulischen Abgleich (allgemeine Information)

Inhalt

Die Verwaltung gibt ein Update zur laufenden Angebotseinholung bzgl. der Aktualisierung der Verbrauchserfassungsgeräte für Heizung und Wasser (wie bereits in den letzten zwei Eigentümerversammlungen mitgeteilt ist eine Verbrauchserfassung über elektronische, funkende Erfassungsgeräte zukünftig Vorschrift. Zusätzlich ist die „Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung durch mittelfristig Wirksame Maßnahmen“ (EnSimiMaV) erlassen worden. Die Verordnung gilt ab 01.10.2022 und schreibt, ausschließlich bei Gaszentralheizungen, eine Prüfung und Optimierung der Heizungsanlage vor. Zusätzlich ist bei Wohngebäuden bei mindestens 6 Wohneinheiten ein Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage (in jedem Raum) Pflicht. Die Verpflichtung entfällt nur dann, wenn ein Hydraulischer Abgleich des Heizungssystems bereits erfolgt ist oder wenn innerhalb von 6 Monaten, nach dem jeweiligen Stichtag, ein Heizungsaustausch oder eine umfassende Dämmung des Gebäudes ansteht.

TOP 7 Hydraulischer Abgleich/Heizungsüberprüfung/-Optimierung

Inhalt

Die WEG fasst hierzu keinen Beschluss, da eine neue Heizungsanlage projektiert wird.

TOP 8 Finanzierung der Heizungsüberprüfung und des Hydraulischen Abgleichs

Inhalt

Hierzu ist keine Beschlussfassung nötig.

TOP 9 Photovoltaik-Anlagen (auch insb. zu sog. Balkonsolaranlagen) (allgemeine Information)

Inhalt

Die Verwaltung informiert über die technischen Inhalte und Voraussetzungen zu sog. „Balkonkraftwerken“, auch Mini-Solaranlagen genannt, sowie über die Rechtslage bei evtl. gewünschten (Balkon-)Solaranlagen.

Balkon-PV-Anlagen bestehen aus steckerfertigen ein oder zwei Solarmodulen in Verbindung mit einem Wechselrichter und Anschlüssen. Die Module haben meist eine Fläche von ein bis zwei Quadratmeter und eine Leistung von 300 bis 350 Watt/Modul. Insgesamt haben sie daher eine Leistung bis zu circa 600 Watt, dies entspricht einen Jahresverbrauch von etwa 10 bis max. 30% eines Zweipersonenhaushaltes. Bei Sonneneinstrahlung wird Gleichstrom erzeugt, der durch einen Wechselrichter in 230-Volt-Wechselstrom umgewandelt und über eine Außensteckdose ins Hausnetz eingespeist wird. Bis zur Bagatelgrenze von 600 Watt besteht ein in Deutschland vereinfachtes Anmeldeverfahren.

Die Balkon-PV-Anlage verfügt über keinen normalen Haushaltsstecker, sondern eine spezielle Energiesteckdose (nach VDE-Norm) muss durch eine Elektrofachkraft eingebaut werden, da es einen Eingriff in die Hauselektrik darstellt. Zusätzlich ist der Einbau eines Zweirichtungszählers notwendig, da der überschüssige Strom in das Netz eingespeist wird. Eine Kautions ist, nach Wunsch der WEG, für den ggf. späteren Rückbau, zusätzlich ggf. zu beschließen.

Falls der Wunsch bei einzelnen Eigentümern nach der Installation einer derartigen Anlage besteht, ist ein schriftlicher Antrag in einer Eigentümerversammlung an die WEG, z. H. des Verwalters zu richten. Die Gemeinschaft wird dann im Rahmen einer Beschlussfassung die Vorgaben regeln. Hierzu ist eine mehrheitliche Genehmigung mit organisatorischen Inhalten notwendig, eine Ablehnung des Begehrens jedoch nicht möglich.

TOP 10 Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz (CO2KostAufG) (allgemeine Information)

Inhalt Die Verwaltung informiert über das CO2KostAufG und die hieraus entstehenden Kosten (gültig ab 01.01.23) für Eigentümer (auch bei Vermietung).

TOP 11 Gebäudeenergiegesetz (GEG) (allgemeine Information)

Inhalt Info der Verwaltung: das neue GEG, gültig ab 01.01.24, bedeutet z. B. das ab 01.01.25 neue Heizungen (auch im Bestand) zu 65 % mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen.

TOP 12 Telekommunikationsgesetz (TKG) (allgemeine Information)

Inhalt Die Verwaltung informiert kurz über das neue TKG, gültig ab 01.12.2021. Im neuen TKG wird u. a. geregelt, dass Kosten für TV-Versorgung ab 01.07.2024 nicht mehr über die Betriebsnebenkosten (§2 Abs. 15 BetrKV) auf die Mieter umgelegt werden dürfen. Die WEG verfügt über keinen gemeinschaftlichen Kabelanschluss. Die Verwaltung hat „nur“ hierüber informiert.

TOP 13 Novelle der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) (allgemeine Information)

Inhalt Die Verwaltung informiert über einige neue Regelungen der TrinkwV. Zukünftig müssen auch weitere Untersuchungsinhalte in die beprobende Untersuchung mit eingezogen werden. Im Bedarfsfall wird i. d. R. das Fachunternehmen Firma Trinkwasserhygiene Bayern mit der weiteren Beprobung und Gefahrenabwehr beauftragt. Weiter werden kurz die bisherigen Beprobungen/Ergebnisse besprochen und über die gesetzlichen Beprobungshäufigkeiten berichtet.

TOP 14 Informationen zur (neuen) Umlaufbeschluss-Möglichkeit nach neuem WEG (allgemeine Information)

Inhalt Die Wohnungseigentümer können nach dem neuen WEG (§23 Absatz 3 Satz 2 WEG) über genau bezeichnete Beschlussinhalte zukünftig im Wege eines schriftlichen, sog. Umlaufbeschlusses, ohne Eigentümerversammlung, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen entscheiden, wenn dies vorher zu einem konkreten Thema in einer vorangegangenen ETV per (Vor-)Beschluss genehmigt wurde. Bisher mussten Umlaufbeschlüsse immer einstimmig unter allen Eigentümern beschlossen werden.

TOP 15 Kurzbesprechung bzgl. der Renovierung der Treppenhäuser und Allgemeinkeller

Inhalt

Die Wohnungseigentümer und Verwaltung danken Herrn und Frau Specht für das sehr große Engagement bzgl. der übernommenen Renovierungsarbeiten. Kurz wird von dem überaus großen Aufwand (und den Mehrarbeiten) berichtet. Die Verwaltung berichtet über den (Kosten-)Umfang. Leider schätzen offensichtlich nicht alle Bewohner die Renovierungsarbeiten, da es bereit schon wieder zu Beschädigungen und Verschmutzungen gekommen ist. Die Vermieter werden auch in diesem Zusammenhang aufgefordert Ihre Mieter auf den Pfleglichen Umgang mit dem Gemeinschaftseigentum zu verpflichten und ggf. den eigenen Kontrollpflichten nachzukommen (sowie ggf. einen diesbzgl. Nachtrag zum Mietvertrag zu erstellen). Der Haftungspartner der WEG gegenüber bleibt der Eigentümer.

TOP 16 Zwischeninformation "Stützensanierung oberirdisch" -Fachplanung- (und Zustand der Tiefgarage)

Inhalt

Die Verwaltung informiert über den Stand der Fachplanung durch das Ing.-Büro Niemann. Die Ergebnisse zur weiteren Beschlussfassung durch die WEG werden in ersten Quartal 2024 vorliegen. Die Planung der Instandsetzung (betrifft noch nicht die spätere Auftragsvergabe, die der WEG vorbehalten bleibt) erfolgt für alle Stützen der Hausdurchfahrt. In diesem Zusammenhang weist die Verwaltung nochmals auf die stark geschädigte Tiefgarage/Tiefgaragenabdichtung hin. Die WEG hat hierzu 2022 entschieden bis auf Weiteres nichts zu unternehmen.

Auch wird nochmals der sanierungsbedürftige Zustand der Tiefgarage besprochen. Die WEG wünscht hierzu die längerfristige Zurückstellung einer etwaigen Beschlussfassung. Nur wenn zu einem späten Zeitpunkt die Sanierung der Tiefgarage von Eigentümern gewünscht ist, soll dieser Tagesordnungspunkt wieder auf die Tagesordnung einer Eigentümerversammlung genommen werden. Der Verwalter berichtet kurz über den sanierungsbedürftigen Zustand und nötigen kostenintensiven Sanierungsmaßnahmen und deren voraussichtlichen Umfang

TOP 17 Art und Weise der energetischen Modernisierung der Heizung und Warmwasserbereitung

Vorbemerkung

Die WEG bespricht nochmals, in Ergänzung der Besprechungen der TOPs 17-19 der ETV vom 25.10.2022 und früheren Besprechungen, die anstehende Erneuerung der Zentralheizung mit Warmwasserbereitung - auch auf Anregung des Verwaltungsbeirats und Hausmeisters sowie der Verwaltung. Die Heizung ist mittlerweile in einem schlechten Zustand, welches immer wieder zu Reparaturen führt. Diese wurden zwischenzeitlich von Fachunternehmen teils abgelehnt und nur durch enormen privaten Einsatz des Hausmeisters Herrn Specht läuft die Heizung dzt. Auch über die Ineffizienz der bestehenden Ölheizung wird berichtet.

Beschlussantrag

Die Gemeinschaft beschließt, die energetische Modernisierung der Heizung und Warmwasserbereitung (der benötigte Zeitablauf, von der Planung bis zur Ausführung, beträgt ca. 2 bis 2,5 Jahre!) mit folgenden Auftragsinhalten:

- Ersatz der gesamten Heizungsanlage inkl. Regeltechnik und Wahl der zukünftigen Energieversorgungsmöglichkeiten (Achtung: bei zukünftigen Heizanlagen müssen 65 % der benötigten Energie aus regenerativen Energieformen stammen!) – Verweis auf die CO2-Steuer, die jährlich angehoben wird!
- Erneuerung der gesamten technischen Anlagen im Heizungsraum (inkl. Wände- und Deckenrenovierung) mit allen weiteren nötigen und begleitenden Maßnahmen zur Erlangung der (staatlichen) Zuschüsse
- Die Planung hat inkl. der endgültigen Stilllegung des Heizöltanks zu erfolgen und der Heizöltank auszubauen
- Auswechslung aller Strangabsperrventile (auch in Hinblick des Hydraulischen Abgleichs)
- Die Leitungsführung des Energieanschlusses (z. T. u. U. Gas oder Nah-/Fernwärme je Konzept der Stadt Augsburg) ist abzustimmen (ggf. ist eine notarielle Wegerechtseintragung nötig)
- Weitere Vorgaben der WEG entsprechend den Auftragsinhalten der Kostenschätzung des Ing.-Büros Demharter und Hartl vom, die in der Eigentümerversammlung vorgelegt wird, sind
- Beauftragung und Bevollmächtigung der Verwaltung zur Umsetzung des Konzeptes zur Erneuerung der Heizung mit Warmwasserbereitung und Vorbereitung der nötigen

ergänzenden Beschlussfassungen für die folgenden Versammlungen. In diesen kann dann über den Auftragnehmer (Heizungsbaufirma), Beauftragung zur Bauleitung (Ing.-Büro) und Abnahme durch das Ing.-Büro, etc. später beschlossen werden

- Ausarbeitung eines Finanzierungskonzeptes zur Beschlussfassung in den nächsten Eigentümerversammlungen im Rahmen einer Sonderumlagenberechnung; eine andere Finanzierungsform wurde bereits lt. Besprechung in den vorgegangenen ETVs ausgeschlossen

Beschluss

Die Gemeinschaft beschließt, die energetische Modernisierung der Heizung und Warmwasserbereitung (der benötigte Zeitablauf, von der Planung bis zur Ausführung, beträgt ca. 2 bis 2,5 Jahre!) mit folgenden Auftragsinhalten:

- Ersatz der gesamten Heizungsanlage inkl. Regeltechnik und Wahl der zukünftigen Energieversorgungsmöglichkeiten (Achtung: bei zukünftigen Heizanlagen müssen 65 % der benötigten Energie aus regenerativen Energieformen stammen!) – Verweis auf die CO2-Steuer, die jährlich angehoben wird!
- Erneuerung der gesamten technischen Anlagen im Heizungsraum (inkl. Wände- und Deckenrenovierung) mit allen weiteren nötigen und begleitenden Maßnahmen zur Erlangung der (staatlichen) Zuschüsse
- Die Planung hat inkl. der endgültigen Stilllegung des Heizöltanks zu erfolgen und der Heizöltank auszubauen
- Auswechslung aller Strangabsperrentile (auch in Hinblick des Hydraulischen Abgleichs)
- Die Leitungsführung des Energieanschlusses (z. T. u. U. Gas oder Nah-/Fernwärme je Konzept der Stadt Augsburg) ist abzustimmen (ggf. ist eine notarielle Wegerechtseintragung nötig)
- Weitere Vorgaben der WEG entsprechend den Auftragsinhalten der fernmündlichen Kostenschätzung des Ing.-Büros Demharter und Hartl; mit Planungskosten (lt. HOAI), (nur) bis zur Vergabefähigkeit in einer Eigentümerversammlung in Höhe von ca. 8.500,00 € bis 10.000,00 € ist zu rechnen
- Beauftragung und Bevollmächtigung der Verwaltung zur Umsetzung des Konzeptes zur Erneuerung der Heizung mit Warmwasserbereitung und Vorbereitung der nötigen ergänzenden Beschlussfassungen für die folgenden Versammlungen. In diesen kann dann über den Auftragnehmer (Heizungsbaufirma), Beauftragung zur Bauleitung (Ing.-Büro) und Abnahme durch das Ing.-Büro, etc. später beschlossen werden
- Ausarbeitung eines Finanzierungskonzeptes zur Beschlussfassung in den nächsten Eigentümerversammlungen im Rahmen einer Sonderumlagenberechnung; eine andere Finanzierungsform wurde bereits lt. Besprechung in den vorgegangenen ETVs ausgeschlossen

Feststellung und Verkündung

Beschlussregel:	einfache Mehrheit
Prinzip:	Wertprinzip
Abstimmung:	offen
Abstimmungsergebnis:	abgegebene MEA = 513,540
	MEA ja = 513,540
	MEA nein = 0,000
	MEA enthalten = 0,000
	100,00 % der abgegebenen MEA stimmten ja.

Der Beschluss wurde angenommen.

TOP 18 Beauftragung Ingenieurbüro

Beschlussantrag

Die Gemeinschaft beauftragt das Ingenieurbüro für Energie- und Versorgungstechnik, Demharter und Hartl (Henry-Park 3000, 86368 Gersthofen * 0821 – 207143-0 * info@demharterhartl.de) mit der technischen Projektierung der gesamten Maßnahme (Auftragsinhalt i. W. wie vorbeschlossen). Beauftragt werden zunächst nur die nötigen ersten Leistungsphasen der HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) bis zur vergleichbaren Vergabefähigkeit, d. b. Aufnahme des Ist-Zustandes, Berechnung der erforderlichen Leistung in Absprache mit der SWA (Stadtwerke Augsburg), Erstellung eines LVs (Leistungsverzeichnisses) und Einholung von Angeboten inkl. Angebotsgespräche, ... bis zur Vergabefähigkeit mittels Beschlussfassung der WEG in einer Folgeigentümerversammlung. Die Kosten der Projektierung, wie beschrieben

betragen lt. Angebot v., ca.€. Für evtl. benötigte Beihilfe oder nicht aufgeführter Leistungen erfolgt die Abrechnung des Ing.-Büros nach Aufwand entsprechend der Stundensätze des Angebotes.
Das konkrete Angebot wird spätestens in der Eigentümerversammlung verteilt und besprochen.

Beschluss

Die Gemeinschaft beauftragt das Ingenieurbüro für Energie- und Versorgungstechnik, Demharter und Hartl (Henry-Park 3000, 86368 Gersthofen * 0821 – 207143-0 * info@demharterhartl.de) mit der technischen Projektierung der gesamten Maßnahme (Auftragsinhalt i. W. wie vorbeschlossen). Beauftragt werden zunächst nur die nötigen ersten Leistungsphasen der HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) bis zur vergleichbaren Vergabefähigkeit, d. b. Aufnahme des Ist-Zustandes, Berechnung der erforderlichen Leistung in Absprache mit der SWA (Stadtwerke Augsburg), Erstellung eines LVs (Leistungsverzeichnisses) und Einholung von Angeboten inkl. Angebotsgespräche, ... bis zur Vergabefähigkeit mittels Beschlussfassung der WEG in einer Folgeeigentümerversammlung. Die Kosten der Projektierung, wie beschrieben betragen, ca. 8.500,00 € bis 10.000,00 €. Für evtl. benötigte Beihilfe oder nicht aufgeführter Leistungen erfolgt die Abrechnung des Ing.-Büros nach Aufwand entsprechend der Stundensätze des Angebotes.

Feststellung und Verkündung

Beschlussregel: einfache Mehrheit
Prinzip: Wertprinzip
Abstimmung: offen
Abstimmungsergebnis:

abgegebene MEA	=	513,540
MEA ja	=	513,540
MEA nein	=	0,000
MEA enthalten	=	0,000
100,00 % der abgegebenen MEA stimmten ja.		

Der Beschluss wurde angenommen.

TOP 19 Beauftragung des Energieberater

Beschlussantrag

Die Gemeinschaft beauftragt den Energieberater mit der Begleitung der Gesamtmaßnahme, soweit rechtlich nötig, insbesondere zur Erlangung der Zuschüsse. Die Kosten der Beauftragung betragen ca. 2.500,00 €. Die Gemeinschaft beauftragt den Energieberater unter der Maßgabe der Erlangung von diversen Zuschüssen.

Beschluss

Die Gemeinschaft beauftragt deinen Energieberater mit der Begleitung der Gesamtmaßnahme, soweit rechtlich nötig, insbesondere zur Erlangung der Zuschüsse. Die Kosten der Beauftragung betragen ca. 2.500,00 €. Die Gemeinschaft beauftragt den Energieberater unter der Maßgabe der Erlangung von diversen Zuschüssen. Die Wahl des Energieberaters soll möglichst zusammen mit dem Projektanten (Demharter und Hartl) erfolgen.

Feststellung und Verkündung

Beschlussregel: einfache Mehrheit
Prinzip: Wertprinzip
Abstimmung: offen
Abstimmungsergebnis:

abgegebene MEA	=	513,540
MEA ja	=	513,540
MEA nein	=	0,000
MEA enthalten	=	0,000
100,00 % der abgegebenen MEA stimmten ja.		

Der Beschluss wurde angenommen.

TOP 20 Projektbegleitung durch die Verwaltung/Zuschussbeantragungen

Beschlussantrag

Die Gemeinschaft beschließt, die Beauftragung der Hausverwaltung THASOS mit der Projektbegleitung. Darin beinhaltet sind alle Tätigkeiten (Innen- wie Außendienst) im

Rahmen der Gesamtmaßnahme zur energetischen Erneuerung/Modernisierung der Heizung und Warmwasserbereitung wie vorbeschlossen (z. B. Zuarbeitung zu Sonderfachleuten und Beteiligten, Zahlungsmanagement und Sonderumlagenberechnung, Information der Eigentümer, usw.). Es erfolgt eine Zeiterfassung und Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand und nach den üblichen Stunden Sätzen (siehe Aushang im Büro), maximal jedoch mit einer Deckelung von 7,5 % der Bruttogesamtkosten der Gesamtmaßnahme, plus jeweils geltender MwSt. Die Projektbegleitung beinhaltet auch die notwendigen Maßnahmen zur Erlangung der diversen Zuschüsse, soweit diese möglich und gewährt werden.

Beschluss

Die Gemeinschaft beschließt, die Beauftragung der Hausverwaltung THASOS mit der Projektbegleitung. Darin beinhaltet sind alle Tätigkeiten (Innen- wie Außendienst) im Rahmen der Gesamtmaßnahme zur energetischen Erneuerung/Modernisierung der Heizung und Warmwasserbereitung wie vorbeschlossen (z. B. Zuarbeitung zu Sonderfachleuten und Beteiligten, Zahlungsmanagement und Sonderumlagenberechnung, Information der Eigentümer, usw.). Es erfolgt eine Zeiterfassung und Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand und nach den üblichen Stunden Sätzen (siehe Aushang im Büro), maximal jedoch mit einer Deckelung von 6,0 % der Bruttogesamtkosten der Gesamtmaßnahme, plus jeweils geltender MwSt. Die Projektbegleitung beinhaltet auch die notwendigen Maßnahmen zur Erlangung der diversen Zuschüsse, soweit diese möglich und gewährt werden.

Feststellung und Verkündung

Beschlussregel: einfache Mehrheit
Prinzip: Wertprinzip
Abstimmung: offen
Abstimmungsergebnis:

abgegebene MEA	=	513,540
MEA ja	=	513,540
MEA nein	=	0,000
MEA enthalten	=	0,000
100,00 % der abgegebenen MEA stimmten ja.		

Der Beschluss wurde angenommen.

TOP 21 Finanzierung der Projektierung der neuen Heizungszentrale (über die Erhaltungsrücklage)

Beschlussantrag

Die Gemeinschaft beschließt, die vorbeschlossenen Maßnahmen (Projektierung der Heizungserneuerung) über eine erste Teil-/ Sonderumlage zu finanzieren. Aufgrund des Rücklagenstands ist die Finanzierung über eine Teil-/Sonderumlage gewünscht. Der vorhandene geringe Rücklagenstock soll im Hinblick auf weitere absehbare Ausgaben in Zusammenhang mit der Heizungserneuerung in geringerem Maße erhalten bleiben. Die Sonderumlage in Höhe von € wird zum heutigen Tage fällig gestellt. Der Gesamtbetrag ist aufzuteilen nach 1000/1000stel Miteigentumsanteile (nach/laut Grundbuch) je Sondereigentumseinheit. Jeder Eigentümer zahlt daher zum seinen Sonderumlagen-Anteil. Das Anschreiben weist den genauen Anteil der jeweiligen Sondereigentumseinheit aus und erfüllt die Vorgabe der SEPA-Vorschriften zur rechtzeitigen Ankündigung des Zahlungsbetrages. Die Sonderumlage soll als Zusatzeinzahlung in die Rücklage erfolgen. Im Gegenzug sind alle Ausgaben im Zusammenhang mit der Gesamtmaßnahme aus der Rücklage zu bezahlen. Die Zahlung der Sonderumlage erfolgt im Lastschriftinzugsverfahren. Die Übersendung des Protokolls an jeden Eigentümer dient als rechtzeitige Ankündigung der Erhebung. Den Eigentümern ist bekannt, dass eine Auftragsvergabe erst nach Erhalt der Sonderumlage erfolgen kann.

Beschluss

Die Gemeinschaft beschließt, die vorbeschlossenen Maßnahmen (gesamte Kosten bzgl. der Projektierung der Heizungserneuerung) zunächst über die Erhaltungsrücklage zu finanzieren.

Schlussbemerkung

Die WEG ist sich bewusst das eine später in einer Eigentümerversammlung per Beschluss erfolgende Vergabe des Baus einer neuen Heizzentral mit hohen Sonderumlagen verbunden ist. Hierauf machen die Eigentümer und die Verwaltung schon heute aufmerksam.

Feststellung und Verkündung

Beschlussregel: einfache Mehrheit
Prinzip: Wertprinzip
Abstimmung: offen

Abstimmungsergebnis:	abgegebene MEA	=	513,540
	MEA ja	=	513,540
	MEA nein	=	0,000
	MEA enthalten	=	0,000
	100,00 % der abgegebenen MEA stimmten ja.		

Der Beschluss wurde angenommen.

TOP 22 Anpassung der Verwaltergebühren

Inhalt	Die Verwaltung verweist auf die weiter bestehende Gebührengarantie und bietet die Verschiebung der Beschlussfassung auf die Eigentümerversammlung 2024 an.
---------------	--

TOP 23 Besprechung der Erhaltungsrücklage(n)/ggf. Beschluss

Beschlussantrag Die WEG bespricht die zukünftige Rücklagenbildung. Die WEG hat eine bisherige festgestellte Erhaltungsrücklage (Stand 31.12.2022) von € 74.936,84 angespart. Pro Jahr wird eine Erhaltungsrücklage von € 10.212,00 (ggf. jeweils abzüglich beschlossener Ausgaben) gebildet. Ab 01.01.2024 soll (neu) eine Erhaltungsrücklage in Höhe von € soll gebildet werden. Die WEG weist auf die zu geringe Rücklage hin. Der WEG sind die dadurch entstehenden Konsequenzen bewusst.

Beschluss Die WEG bespricht die zukünftige Rücklagenbildung. Die WEG hat eine bisherige festgestellte Erhaltungsrücklage (Stand 31.12.2022) von € 74.936,84 angespart. Pro Jahr wird eine Erhaltungsrücklage von € 10.212,00 (ggf. jeweils abzüglich beschlossener Ausgaben) gebildet. Ab 01.01.2024 soll (neu) eine Erhöhung der jährlichen Ansparleistung in die Erhaltungsrücklage (die Höhe bleibt einer weiteren Beschlussfassung vorbehalten) erfolgen. Die WEG und die Verwaltung machen auf die zu geringe Rücklage aufmerksam. Der WEG sind die dadurch entstehenden Konsequenzen (= hohe zukünftige Sonderumlagen) bewusst.

Feststellung und Verkündung

Beschlussregel:	einfache Mehrheit		
Prinzip:	Wertprinzip		
Abstimmung:	offen		
Abstimmungsergebnis:	abgegebene MEA	=	513,540
	MEA ja	=	45,740
	MEA nein	=	467,800
	MEA enthalten	=	0,000
	8.91 % der abgegebenen MEA stimmten ja.		

Der Beschluss wurde abgelehnt.

TOP 24 Sonstiges

Inhalt Die WEG und der Verwalter bitten nochmals um die Wertschätzung der durchgeführten (und noch laufenden) Renovierungsarbeiten - insb. der Treppenhaus- und Kellerrenovierung! Leider musste festgestellt werden das unmittelbar nach der Renovierung wieder Verschmutzungen und sogar Beschädigungen an den Wänden (u. a.) von Bewohnern verursacht wurden.

Es wird nochmals darum gebeten höchste Achtsamkeit auf den Erhalt und die Sauberkeit des Gemeinschaftseigentums zu richten. Auch vermietende Eigentümer werden gebeten diesbzgl. mit Ihren Mietern zu sprechen und hierauf aufmerksam zu machen. Die Verwaltung hat hierzu auch bereits mehrere Rundschreiben und Aushänge gefertigt.

Der Verwalter informiert auch darüber das unbeabsichtigte Beschädigungen „problemlos“ über die Haftpflichtversicherung des Verursachers (kostenfrei für den Verursacher) abgewickelt werden können, wenn dieser sich bei der Verwaltung meldet.

Die Haustüren sind stets geschlossen zu halten!

Intensiv diskutiert wird auch die Feuchtigkeit (inkl. Schimmelbildung) in der Wohnung

(betrifft Zimmer an der Nordseite) von Fam. Kilic. Die Verwaltung teilt die umfangreichen bisher erfolgten Maßnahmen zur möglichen Ursachenfeststellung mit. Die WEG wünscht das zur weiteren Ursachenermittlung in Zusammenarbeit mit einer Dachdeckerfirma und, soweit möglich, den ohnehin in der WEG tätigen Sachverständigen, Herrn Ing. Niemann ein Ortstermin vereinbart wird. Hierbei soll, auch unter ggf. sog. zerstörerischen Untersuchung (Öffnung des Daches im Bereich des sog. kalten Trempel-Dachbodens von außen und/oder von der DG-Wohnung aus), der betreffende Bereich an der Hauskante (Nordseite) über der Wohnung von Fam. Kilic kostenpflichtig untersucht werden. Die Untersuchung soll sich auch auf den Innenbereich der Wohnung (ggf. unter Einbeziehung des Nutzerverhaltens) erstrecken. Die Verwaltung hat auf die Kosten hingewiesen, da ggf. auch Sicherungsmaßnahmen, u. a. Arbeiten zu einer solchen Untersuchung (z. B. Gerüst und/oder Hebebühne, Wiederverschließen der Öffnungen, etc.) nötig sind. Diese Kosten sind, lt. Vorgabe der WEG, über den lfd. Haushalt zu bezahlen. Über eine spätere, ggf. verursachungsgerechte, Kostenverteilung und das Untersuchungsergebnis wird in der folgenden Eigentümerversammlung berichtet. Dann kann auch eine Beschlussfassung hierzu und zu ggf. nötigen Folgemaßnahmen erfolgen.

Ort, Datum

Verwalter

Eigentümer 1

(ggf. Mitglieder des Verwaltungsbeirats)

Eigentümer 2

THASOS Unternehmensgruppe · Elmer Fryar-Ring 1B · 86391 Stadtbergen

Herr
Matias Kirschner
Donauwörther Straße 96
86154 Augsburg

HV

Datum:
22.11.2023

Unsere Zeichen:
Sekretariat

Durchwahl:
0821/45040439

**Donauwörther Str. 96/ Griesstr. 4, 86154 Augsburg
Ordentliche Eigentümerversammlung am 20.11.2023**

Sehr geehrter Herr Kirschner,

in der Anlage übersenden wir Ihnen das Protokoll der "**Ordentliche Eigentümerversammlung am 20.11.2023**". Ein von den Mitgliedern des Verwaltungsbeirates unterzeichnetes Originales Protokoll-Exemplar liegt dem Verwalter vor.

Bitte beachten Sie insb. die angenommenen Beschlüsse und die hierin ggf. beinhalteten Inhalte/Daten und Fristen.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Ihr Objektbetreuer gerne zur Verfügung.

Im Falle der Vermietung teilen Sie bitte mieterrelevante Inhalte auch Ihrem Mieter/Ihrer Mieterin mit.

Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen

**THASOS UNTERNEHMENSGRUPPE
WEG-Hausverwaltung**

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt, elektronisch versendet und ist ohne Unterschrift gültig.
Soweit Sie in unserem kostenfreien Portal angemeldet sind können Sie das Protokoll auch über diesen Zugang abrufen.

**THASOS Verwaltungs- und
Beteiligungs GmbH & Co. KG**

Büro Stadtbergen
Elmer-Fryar-Ring 1B
86391 Stadtbergen
Tel 0821 90760 90
Fax 0821 90760 92
info@thasos.de
www.thasos.de

Büro Augsburg
Bäckergasse 17
86150 Augsburg
Tel 0821 8154 9493
Fax 0821 8154 9495
info@thasos.de

Büro München
Blutenburgstr. 81
80634 München
Tel 089 200014 10
Fax 089 200014 12910
info@thasos.de

Geschäftsführung
Manfred Kiening,
Thomas Wirth
Prokura Ingrid Wirth

Sitz der Gesellschaft
Augsburg
Registergericht Augsburg
HRA 15347
Erfüllungsort Augsburg
Finanzamt Augsburg-Land
Steuer-Nr. 102/178/12807
USt.-Id.-Nr. DE334610206

Bankverbindung
Stadtparkasse Augsburg
IBAN DE48 7205 0000 0240 6791 18
BIC AUGSDE77XXX

**Persönlich haftende
Gesellschafterin**
THASOS 2000
Immobilienmanagement GmbH

Sitz der Gesellschaft
Stadtbergen
Registergericht Augsburg
HRB 21421

 **Haus & Grund***
Eigentum. Schutz. Gemeinschaft.

 **vdiv**
Die Immobilienverwalter
Bayern

Ordentliche Eigentümerversammlung am 10.12.2024 (ordentliche ETV)**Protokoll Eigentümerversammlung****WEG Donauwörther Str. 96/ Griesstr. 4 / Donauwörther Str. 96/ Griesstr. 4, 86154 Augsburg***Original noch
ohne Unterschrift
v. Udo B*

Versammlungsbeginn: 10.12.2024 16:10
Versammlungsort: Westhouse, Alfred-Nobel-Straße 5, 86156 Augsburg
Versammlungsende: 10.12.2024 19:05
Versammlungsleitung: Herbig, Udo
Protokollführung: Herbig, Udo
Versendung der Einladung erfolgte gemäß § 24 Abs. 4 Satz 2 WEG fristgemäß: ☐ ja ☒ nein

Feststellung der Beschlussfähigkeit bei Versammlungsbeginn

	MEA	Kopfstimmen	Objektstimmen
Summe anwesend (u. vertreten):	537,180	9	11
von insgesamt	1.000,000	18	24
entspricht	53,72 %	50,00 %	45,83 %
Summe abwesend:	462,820	9	13
Gesamtsumme:	1.000,000	18	24

Die Eigentümerversammlung ist beschlussfähig: ☒ ja

Die Teilnehmerliste liegt im Original beim Verwalter vor.

Tagesordnungspunkte (20)**TOP 1 Begrüßung, Feststellung der GENERELLEN Beschlussfähigkeit, Vorstellung (allgemeine Information)**

Inhalt

Jede ordentlich eingeladene Eigentümerversammlung (ETV) ist, nach novelliertem WEG, unabhängig der Teilnehmerzahl, beschlussfähig. Die Verwaltung informiert über die Möglichkeit der, für die Eigentümer, kostenlosen Portalnutzung. Es folgt eine Kurzvorstellung. Die in der Einladung versendeten Tagesordnungspunkte (TOPs) beinhalten ausschließlich Informationen und stellen KEINE BESCHLUSSVORLAGEN dar! Die Beschlussinhalte sind ausschließlich der Gestaltung den in der ETV anwesenden Eigentümern vorbehalten! Weitere Information: Nach den Vorgaben des Wohnungseigentumsgesetzes dürfen TOPs in einer ETV nur beschlossen werden, wenn sie vorher in der Einladung benannt sind.

Die TOPs 9-13 dieser ETV (Heizung betreffend) wurden unter Anwesenheit von Herrn Kölz (Ing.-Büro Demharter + Hartl) zuerst behandelt.

TOP 2 Information zum kostenfreien (Internet-)Portal für Eigentümer und Sprechzeiten der WEG-Verwaltung (allgemeine Information-A)

Inhalt

Die Verwaltung informiert nochmals alle Eigentümer, dass ein, für Eigentümer kostenloses, Portal zur Verfügung gestellt wird. In diesem sind nicht nur alle Dokumente der Wohnung und teils WEG verfügbar, sondern es kann hierüber, für die Eigentümer auch wesentlich erleichtert, mit der Verwaltung kommuniziert werden. Selbstverständlich ist auch ein Down- und Upload möglich. Soweit vereinbart kann auch auf elektronische Akten (sog. Tickets) zugegriffen und hierzu für Eigentümer erleichtert und formlos kommuniziert werden. Eigentümer sind daher bei der Bearbeitung „live“ dabei. Selbstverständlich erhalten Sie, zusätzlich, alle relevanten Informationen auch dzt. weiterhin per Post. Das Portal stellt „nur“ eine zusätzliche Serviceleistung dar.

Selbstverständlich können Sie somit auch wiederholt und kostenfrei z. B. Ihre

Jahresabrechnungen und andere Dokumente herunterladen und ausdrucken (dzt. noch ohne Heizkostenabrechnung, soweit Ihre WEG betreffend).

Unsere bekannten Sprechzeiten der Hausverwaltung lauten Montag bis Donnerstag 09:00 bis 12:30 Uhr und Donnerstag zusätzlich von 14:00 bis 16:00 Uhr. Außerhalb dieser Sprechzeiten können Sie zu den Geschäftszeiten der Thasos auch die Zentrale der Büros unter Tel. 0821 90 760 90, z. B. in Notfällen, erreichen. Die Zentrale ist montags bis donnerstags von 08:30 bis 12:30 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr besetzt; freitags von 08:30-12:30 Uhr.

TOP 3 Angebot der Sondereigentumsverwaltung (und Erstellung der Mieterabrechnung) für vermietende Eigentümer (allgemeine Information-B)

Inhalt Die Verwaltung informiert ebenfalls über das Angebot der „internen Verwaltung der Wohnung bei Vermietung“. Entsprechende weitere Informationen liegen der Einladung für vermietende Eigentümer bei – sog. Sondereigentumsverwaltung. Weitere Informationen erhalten Sie gern bei Herrn Yannick Wirth (GF) unter Tel.: 0821 90 760 90 oder E-Mail: y.wirth@thasos.de. Zusätzlich liegt der Einladung ein Auftragsschein für die Erstellung der Mieterabrechnung bei (bei vermietenden Eigentümern). Hiermit können vermietende Eigentümer die Erstellung der Mieterabrechnung beauftragen. Herr Y. Wirth steht Ihnen auch gerne bei anderen Dienstleistungen rund um Ihre Immobilie, wie z. B. Kauf oder Verkauf oder Vermietung zur Verfügung.

TOP 4 Tipp zur Nutzung der Jahresabrechnung in der jährlichen privaten Einkommensteuererklärung (allgemeine Information-C)

Inhalt Damit Sie nicht auf die (genehmigte) Jahresabrechnung für Ihre eigene, jährliche/private Steuererklärung warten müssen, akzeptieren alle Finanzämter folgendes Vorgehen. Belassen Sie die von uns in der Jahresabrechnung beinhaltete Steuerbescheinigung immer in dem Jahr in welchem Sie diese erhalten. Dies bedeutet z. B.: die §-35a-Steuerbescheinigung für das Wirtschaftsjahr 2023, welche Sie von uns im Jahr 2024 bekommen, nutzen Sie für Ihre Einkommensteuererklärung des Jahres 2024 (welche Sie im Jahr 2025 erstellen). So haben Sie bereits ab 01.01. des Folgejahres alle nötigen Wohnungs-Steuerunterlagen für Ihre Steuererklärung des Vorjahres.

TOP 5 Wichtig bei Vermietung – Bitte IMMER die kompletten Stammdaten des Mieters mitteilen (allgemeine Information-D)

Inhalt Die Verwaltung bittet nochmals alle vermietenden Eigentümer stets die kompletten Stammdaten (Name, Telefon, E-Mail-Adresse) des aktuellen Mieters der Hausverwaltung mitzuteilen! Dies kann auch z. B. telefonisch oder per E-Mail (oder über das Portal) erfolgen – gerne an Frau Reitmeir (WEG-Chefbuchhaltung) unter Tel.-Direkt-DW: 0821 450 40 435 * E-Mail: n.reitmeir@thasos.de.

TOP 6 Jahres-Hausgeld- und Rücklagenabrechnung 2023

Beschluss Die Jahresabrechnung 2023 wurde durch den Verwaltungsbeirat geprüft. Die Nachschüsse bzw. Anpassungen der beschlossenen Vorschüsse aus den einzelnen Rücklagen- und Hausgeldabrechnungen für das Jahr 2023 werden genehmigt und mit heutigem Tag fällig gestellt. Der Einzug der Forderungen (Nachschüsse) folgt am 18.12.2024. Etwaige Guthaben (Überzahlungen) der Eigentümer, aufgrund der Anpassung der beschlossenen Vorschüsse, hat der Verwalter bis zu gleichem Datum, sofern kein anderer Rückstand besteht, inkl. evtl. bestehender „offener Posten“ auszukehren. Über die inhaltlichen Änderungen der Beschlussfassung aufgrund dem novellierten WEG (Wohnungseigentumsgesetz) hat der Verwalter informiert.

Feststellung und Verkündung	Beschlussregel:	einfache Mehrheit	
	Prinzip:	Wertprinzip	
	Abstimmung:	offen	
	Abstimmungsergebnis:	abgegebene MEA	= 537,180
		MEA ja	= 537,180

Beschluss

für das Ing.-Büro Niemann und 483,44€ für das Statik-Büro Westphal) bzw. € bei Sanierung aller Stützen, wird gerechnet. Die ursprünglich wesentlich höher kalkulierten Gesamtsanierungskosten konnten durch intensive Voruntersuchungen, von Herrn Ing. Niemann, reduziert werden.

Nach ausführlicher Diskussion und in Ergänzung der ETVs von 2021 und insb. der Beschlussfassung zur Planung in der ETV vom 25.10.2023/TOP 14 und 15 beschließt die WEG die Auftragsvergabe zur Sanierung der zweiten Stütze (.... Aller Stützen) in der Hausdurchfahrt zum Innenhof. Die wesentlichen Auftragsinhalte ist die fachgerechte Sanierung der geschädigten zweiten Stützen/ist die fachgerechte Sanierung aller Stützen (jedoch z. B. ohne Bearbeitung des Boden- und Wandbereichs). Weitere prägende Sanierungsinhalte sind, lt. dem Vortrag des beauftragten Ing.-Büros Niemann Der Auftrag ist, lt. ausführlich besprochenem und der Einladung zu dieser ETV beiliegendem Preisspiegel an die Firma (.... Kryeziu/günstigster Anbieter) lt. Angebot zu vergeben. Das (Volumen-Festpreis-)Angebot weiß einen Kostenrahmen in Höhe von 4.981,90 für eine Stütze (bzw. geschätzter Preis für alle Stützen in Höhe von € aus. Hinzuzurechnen sind voraussichtliche Ausgaben für Verkehrswegesicherung, Schutz- und Sicherungsarbeiten (ggf. zzgl. SIGEKO), Bauleitungs- und Betreuungskosten (siehe eigene Beschlüsse), Kosten der Bauantragsstellung und Statiknachweise, Beweissicherungsaufwendungen, sowie weitere mögliche Fremdleistungen. Mit Gesamtkosten (inkl. folgender Beschlussfreigaben) in Höhe von 13.700,00 € (inkl. den bisherigem, bereits bezahlten Aufwendungen für die Vorplanungen in Höhe von 4.056,34 € für das Ing.-Büro Niemann und 483,44€ für das Statik-Büro Westphal) bzw. € bei Sanierung aller Stützen, wird gerechnet. Die ursprünglich wesentlich höher kalkulierten Gesamtsanierungskosten konnten durch intensive Voruntersuchungen, von Herrn Ing. Niemann, reduziert werden.

Schlussbemerkung

Die WEG wünscht, trotz abgelehnten Beschlusses, dass dieser TOP für die ETV 2025 erneut aufgenommen wird (ggf. erneut unter kostenpflichtiger Anwesenheit des Ingenieurs). Die vorangegangene Beschlussfassung wurde aufgrund der negativen Beurteilung auch nicht näher bestimmt bzw. in der ETV be- bzw. ausgearbeitet.

Feststellung und Verkündung

Beschlussregel: einfache Mehrheit
Prinzip: Wertprinzip
Abstimmung: offen
Abstimmungsergebnis:

abgegebene MEA	=	537,180
MEA ja	=	226,020
MEA nein	=	311,160
MEA enthalten	=	0,000
42,08 % der abgegebenen MEA stimmten ja.		

Der Beschluss wurde abgelehnt.

TOP 16 Beauftragung des Ing.-Büros Niemann UND des Statiker-Büros Aydogdu

Inhalt

Die Gemeinschaft beauftragt das Ingenieurbüro Niemann, neben der bereits beauftragten technischen Projektierung der Stützensanierung in der Hofdurchfahrt, mit der weiteren Bauleitung (bis zur Abnahme) lt. Angebot vom zum Preis von € (zzgl. Auslagen und nicht kalkulierten Aufwendungen). Das Angebot wird in der ETV vorgelegt und ist den Eigentümern bekannt und erläutert worden. Zusätzlich beauftragt die WEG das Statik-Büro Westphal, soweit ergänzend nötig, mit der Erstellung und Einreichung des nötigen Bauantrags und den ggf. ergänzenden statischen Berechnungen zur Sanierung der Stütze/Stützen.

Die WEG wünscht, trotz abgelehnten Beschlusses (TOP 15), dass auch dieser TOP für die ETV 2025 erneut aufgenommen wird (ggf. erneut unter kostenpflichtiger Anwesenheit des Ingenieurs). Die vorangegangene Beschlussfassung wurde aufgrund der negativen Beurteilung auch nicht näher bestimmt bzw. in der ETV be- bzw. ausgearbeitet.

TOP 17 Keine Beauftragung der Hausverwaltung zur Projektbegleitung bzgl. der Stützensanierung

Inhalt Die Gemeinschaft wünscht keine weitergehende Projektbegleitung durch die Hausverwaltung. Die weiteren Informationen zum Ablauf werden allen Eigentümern und Bewohnern denn noch mitgeteilt (kostenfrei).

TOP 18 Finanzierung der gesamten Maßnahmen der Sanierung der Stütze/der Stützen in der Hausdurchfahrt zum Innenhof (weitere) Sonderumlage

Inhalt Die Gemeinschaft beschließt, die gesamten vorbeschlossenen Maßnahmen der Sanierung der Stütze/der Stützen über eine weitere Teil-/ Sonderumlage zu finanzieren. Aufgrund des geringen Rücklagenstands ist die Finanzierung über eine Teil-/Sonderumlage gewünscht. Der vorhandene Rücklagenstock soll im Hinblick auf weitere absehbare Ausgaben in geringerem Maße erhalten bleiben. Die Sonderumlage in Höhe von € (notwendig erscheint eine Sonderumlage in Höhe von 13.700,00 €) wird zum heutigen Tage fällig gestellt. Der Gesamtbetrag ist aufzuteilen nach 1000/1000stel Miteigentumsanteile (nach/laut Grundbuch) je Sondereigentumseinheit. Jeder Eigentümer zahlt daher zum seinen Sonderumlagen-Anteil (..... oder ggf. mehrere Teilfälligkeiten). Das Anschreiben weist den genauen Anteil der jeweiligen Sondereigentumseinheit aus und erfüllt die Vorgabe der SEPA-Vorschriften zur rechtzeitigen Ankündigung des Zahlungsbetrages. Die Sonderumlage soll als Zusatzeinzahlung in die Rücklage erfolgen. Im Gegenzug sind alle Ausgaben im Zusammenhang mit der Gesamtmaßnahme der Stützensanierung aus der Rücklage zu bezahlen. Die Zahlung der Sonderumlage erfolgt im Lastschriftverfahren. Die Übersendung des Protokolls an jeden Eigentümer dient als rechtzeitige Ankündigung der Erhebung. Den Eigentümern ist bekannt, dass eine Auftragsvergabe erst nach Erhalt der Sonderumlage erfolgen kann.

Die WEG wünscht, trotz abgelehnten Beschlusses (TOP 15), dass auch dieser TOP für die ETV 2025 erneut aufgenommen wird (ggf. erneut unter kostenpflichtiger Anwesenheit des Ingenieurs). Die vorangegangene Beschlussfassung wurde aufgrund der negativen Beurteilung auch nicht näher bestimmt bzw. in der ETV be- bzw. ausgearbeitet.

TOP 19 Anpassung der Verwaltergebühren

Beschlussantrag Die Verwaltung stellt den Arbeitsaufwand dar. Die WEG genehmigt ab 01.01.2025 eine Verwaltergebühr in Höhe von € 29,25/Wohnung/mtl. und € 3,75/Garage/TG-Stellplatz/mtl. (wie bisher); jeweils zzgl. geltender MwSt.. Es wird eine Gebührengarantie bis zum 31.12.2027. gegeben. Die letzte Anpassung erfolgte im Jahr 2021. Somit konnten die Gebühren 3 Jahre stabil gehalten werden (einmalige Anpassung innerhalb 6 Jahren). Die Auslagenpauschale je Wohnung und Jahr beträgt ab 01.01.2025 € 41,00 (zzgl. geltender MwSt.). Für Leistungen außerhalb der vertraglichen Vereinbarungen, gelten die Stundensätze und Gebühren lt. in den Büroräumen aushängender Preistafel. Gleichzeitig wird der bestehende Verwaltervertrag verlängert (die Verwalterbestellung erfolgte bis 31.12.2026).

Beschluss Die Verwaltung stellt den Arbeitsaufwand dar. Die WEG genehmigt ab 01.01.2025 eine Verwaltergebühr in Höhe von € 28,00/Wohnung/mtl. und € 3,75/Garage/TG-Stellplatz/mtl. (wie bisher); jeweils zzgl. geltender MwSt.. Es wird eine Gebührengarantie bis zum 31.12.2027. gegeben. Die letzte Anpassung erfolgte im Jahr 2021. Somit konnten die Gebühren 3 Jahre stabil gehalten werden (einmalige Anpassung innerhalb 6 Jahren). Die Auslagenpauschale je Wohnung und Jahr beträgt ab 01.01.2025 € 41,00 (zzgl. geltender MwSt.). Für Leistungen außerhalb der vertraglichen Vereinbarungen, gelten die Stundensätze und Gebühren lt. in den Büroräumen aushängender Preistafel. Gleichzeitig wird der bestehende Verwaltervertrag verlängert (die Verwalterbestellung erfolgte bis 31.12.2026).

Feststellung und Verkündung

Beschlussregel:	einfache Mehrheit												
Prinzip:	Wertprinzip												
Abstimmung:	offen												
Abstimmungsergebnis:	<table> <tr> <td>abgegebene MEA</td> <td>=</td> <td>537,180</td> </tr> <tr> <td>MEA ja</td> <td>=</td> <td>537,180</td> </tr> <tr> <td>MEA nein</td> <td>=</td> <td>0,000</td> </tr> <tr> <td>MEA enthalten</td> <td>=</td> <td>0,000</td> </tr> </table>	abgegebene MEA	=	537,180	MEA ja	=	537,180	MEA nein	=	0,000	MEA enthalten	=	0,000
abgegebene MEA	=	537,180											
MEA ja	=	537,180											
MEA nein	=	0,000											
MEA enthalten	=	0,000											

MEA nein = 0,000
MEA enthalten = 0,000
100 % der abgegebenen MEA stimmten ja.

Der Beschluss wurde angenommen.

TOP 7 Entlastung Verwaltungsbeirat und Verwaltung für 2023

Beschluss Die WEG entlastet den Verwaltungsbeirat und bedankt sich für das Engagement. Auch der Verwalter wird für seine Tätigkeit im Jahr 2023 und insb. für die Erstellung der Jahresabrechnung, wie in der vorliegenden Form für das Wirtschaftsjahr 2023, beschlossen, entlastet.

Feststellung und Verkündung

Beschlussregel: einfache Mehrheit
Prinzip: Wertprinzip
Abstimmung: offen
Abstimmungsergebnis:

abgegebene MEA	=	537,180
MEA ja	=	537,180
MEA nein	=	0,000
MEA enthalten	=	0,000
100 % der abgegebenen MEA stimmten ja.		

Der Beschluss wurde angenommen.

TOP 8 Wirtschafts- und Rücklagenplan für 2025

Beschluss Die Vorschüsse aus den Einzelwirtschaftsplänen sowie aus den Einzelrücklagenplänen für das Jahr 2025 werden genehmigt. Die Vorschüsse sind bis zum 3. eines Monats im Voraus fällig, erstmalig ab 01.01.2025. Die Vorschüsse aus den Einzelwirtschaftsplänen und den Rücklagenplänen für das Jahr 2025 gelten so lange, bis ein neuer Wirtschaftsplan gefasst wird. Für den Fall, dass aus wirtschaftlichen Gründen die Vorauszahlungen nach dem 01.01.2025, nochmals erhöht werden müssen, beschließt die Gemeinschaft heute, dass dies per mehrheitlichem schriftlichem Umlaufbeschluss ermöglicht wird.

Feststellung und Verkündung

Beschlussregel: einfache Mehrheit
Prinzip: Wertprinzip
Abstimmung: offen
Abstimmungsergebnis:

abgegebene MEA	=	537,180
MEA ja	=	537,180
MEA nein	=	0,000
MEA enthalten	=	0,000
100 % der abgegebenen MEA stimmten ja.		

Der Beschluss wurde angenommen.

TOP 9 Erneuerung und Modernisierung der Zentralheizung (allgemeine Information)

Inhalt Zusammenfassung der bisherigen Beschlusslage:

Besprochen/beschlossen in den ETVs vom 25.10.2022 und 20.11.2023:
ETV v. 25.10.2022/TOP 5 – ohne besondere Dokumentation
ETV v. 20.11.2023/TOP 17 – Erneuerung der Zentralheizung (Art & Weise)
ETV v. 20.11.2023/TOP 18 – Beauftragung des Ing.-Büros D+H
ETV v. 20.11.2023/TOP 19 – Beauftragung Energieberater über D+H
ETV v. 20.11.2023/TOP 20 – Beauftragung Projektbegleitung durch HV
ETV v. 20.11.2023/TOP 21 – Erste Finanzierung der Vorabprojektierung für ERL

Der anwesende Projektleiter, Herr Kastenmayer (Ing.-Büro Demharter+Hartl) berichtet, zusammen mit dem Verwalter, über die bisherigen Aktivitäten. Der vorliegende und

zusammen mit der Einladung versendete Preisspiegel, als Ergebnis der Leistungsaufschreibung, wird besprochen. Diskutiert wird ebenfalls der darin beinhaltete Leistungsumfang (z. B. inkl. Frischwasserstation, Wasserenthärtung, automatischer Nachfüllanlage für die Heizung, etc.). Es wird festgelegt ob Teile der Leistungsausschreibung nicht vergeben werden sollen. Im Anschluss werden die noch nicht vorliegenden Verträge der SWA (Stadtwerke Augsburg) bzgl. dem späteren (erstmaligen) Fernwärmeanschluss und dem nötigen Fernwärmebezug besprochen. Diskutiert wird auch der Umfang der möglichen staatlichen Zuschüsse sowie das Procedere des Ablaufs der Heizungserneuerung (mit voraussichtlichem Zeitplan) und den dazugehörigen Finanzierungsumfang (auch mittels Sonderumlage/n). Letztendlich wird auch die Firmenvorschlagsliste besprochen und die Auswahl des Heizungsbaunternehmens getroffen. Abschließend gibt die Verwaltung bekannt, dass auch das erstellte umfangreiche Leistungsverzeichnis kostenpflichtig bei der Verwaltung angefordert werden kann.

Die Hausverwaltung hat, nach Beurteilung durch das Ing.-Büro Demharter+Hartl (Projektleiter Herr Kastenmayer) und ohne Gewähr nachstehende kurze Kostengrobschätzung aufgestellt (OHNE Anspruch auf Vollständigkeit oder Rechtmäßigkeit)

Hausanschlusskosten SWA: ca. 17.000,00 € - n. n. bestimmt (!)
Heizungserneuerung: 115.000,00 €
Elektrikanschluss: 7.800,00 € (ca.)
Malerarbeiten: 4.300,00 € (ggf. über Hausmeister)
Weitere Nebenkosten: 4.900,00 €
Bau- und Projektleitung insg. (inkl. bisherige Ausgaben): 24.633,00
Gesamtkostenschätzung: 173.633,00 € (ca.)
./. Schätzung des Zuschusses: - 35.000,00 € bis 40.000,00 € (ca.)
Geschätzte verbleibende Kosten: 133.633,00 € (ca.)
(aktualisiert 13.12.2024!)

Anlagen, die der Einladung zur ETV beiliegend sind:
Versendeliste LV (D+H) vom 06.08.2024
Preisspiegel (D+H) vom 30.09.2024
Detailpreisliste aller Anbieter vom 30.09.2024

Leistungsverzeichnis (sehr umfangreich!) kann kostenpflichtig bei der HV angefordert werden.

Herr Kölz (stv. Projektleiter des Ing.-Büros Demharter + Hartl) nimmt ausführlich zur erfolgten Projektplanung (bis zur vorhandenen Vergabefähigkeit) Stellung und beantwortet (zusammen mit der Verwaltung) die Fragen der anwesenden Eigentümer.

Die WEG wünscht, dass dieser TOP für die ETV 2025 erneut aufgenommen wird (ggf. erneut unter Anwesenheit des Projektleiters des Ing.-Büros) und fasst nach ausführlicher Diskussion heute keinen weiteren Beschluss zur Heizungserneuerung.

TOP 10 Beauftragung des Ing.-Büro Demharter+Hartl (D+H) zur Bauleitung (inkl. bereits beschlossener Energieberatung)

Inhalt

Die WEG beschließt das Ing.-Büro, zusätzlich zur bisherigen und beschlossenen Ing.-Leistung, auch mit der Bauleitung bis zur fertigen Abnahme der neuen Zentralheizung beauftragt wird. Auch die Leistung der Energieberatung/des Energieberaters soll, wie bereits in der ETV vom 20.11.2023/TOP 18 und 19 besprochen und beschlossen durch das Ing.-Büro D+H (...../Herrn Kastenmayer) übernommen werden. Hierdurch wird, in Zusammenarbeit mit der Verwaltung, eine Zuschussbeantragung ermöglicht. Die Kosten belaufen sich lt. Mitteilung in der ETV/Angebot vom auf €. Diesbzgl. weitere Vertragsinhalte und Vorgaben (auch der WEG) sind

Die WEG wünscht, dass dieser TOP für die ETV 2025 erneut aufgenommen wird (ggf. erneut unter Anwesenheit des Projektleiters des Ing.-Büros) und fasst nach ausführlicher Diskussion heute keinen weiteren Beschluss zur Heizungserneuerung.

TOP 11 Beauftragung Heizungsbauunternehmen und weiter (Neben-)Leistungen

Inhalt

Die WEG beschließt lt. Preisspiegel und zugrundeliegendem Leitungsverzeichnis, dass die Firma lt. Angebot vom2024 zum Preis von € (zzgl. Nebenkosten, wie mitgeteilt) mit der Erneuerung der gesamten Zentralheizung beauftragt werden soll. Die Energieform wird auf Fernwärmelieferung der SWA umgestellt. Die Vergabe erfolgt inkl. einem kostenfreien Rücktrittsrecht, da nach aktuellen gesetzlichen Vorgaben nur so ein Zuschussbeantragung (staatlicher Zuschuss) möglich ist. Der erwartete Zuschuss beträgt lt. Angabe des Ing.-Büros bzw. Energieberaters ca. € (ohne Gewähr)

Die Vertragsinhalte sind bekannt. Im Wesentlichen beinhaltet sind:
Anschluss an das Fernwärmenetz der Stadtwerke Augsburg (SWA)
Komplette Erneuerung der Heizung inkl. Warmwasserbereitung
Frishwasserstation (?????)

Wasseraufbereitungsanlage (mit späteren Betriebskosten wg. Aufbereitung des Heizungswassers/nicht Brauchwasser betreffend/aktualisiert 13.12.2024)

Automatische Nachfüllstation (mit späteren Betriebskosten wg. Patronenbezug)
Tankstilllegung/Ausbau des Tanks

.....

Beispielsweise nicht im Angebotspreis beinhaltet sind

Wartungsvertrag für die (neue) Zentralheizung

Fernaufschaltung der Heizungsfunktionen

Renovierung des Heizungsraums

Elektrikerarbeiten für Rückbau (aktualisiert 13.12.2024)

Genauer Ventilbedarf in den Wohnungen

Erneuerung aller Absperrhähne (auch im Rahmen des nötigen Hydraulischen Abgleichs)

Ausstattung mit Verbrauchserfassungsgeräten in der Heizzentrale

.....

Mit Gesamtkosten der Erneuerung der Heizung inkl. Warmwasserbereitung und allen Nebenarbeiten in Höhe von ca. 163.633,00 € ./.. Schätzung des Zuschusses i. H. von – 35.000,00 €, daher kann von geschätzten verbleibenden Kosten von 128.633,00 € (Grob-Schätzung der HV bei Versendung der Einladung der zu dieser ETV) ausgegangen werden. Jedoch muss die Gesamtsumme von 163.633,00 € durch die WEG (vor-)finanziert werden, da die Rückvergütung des staatlichen Zuschusses erst im Nachhinein erfolgt.

Die WEG wünscht, dass dieser TOP für die ETV 2025 erneut aufgenommen wird (ggf. erneut unter Anwesenheit des Projektleiters des Ing.-Büros) und fasst nach ausführlicher Diskussion heute keinen weiteren Beschluss zur Heizungserneuerung.

TOP 12 Vertragsabschluss mit SWA (Stadtwerke Augsburg) zum erstmaligen Anschluss an das Fernwärmenetz und zum Fernwärmebezug

Inhalt

Die WEG bespricht die noch immer nicht vorliegende Kostenbenennung der Stadtwerke Augsburg (SWA) zum Anschluss an das Fernwärmenetz und dem späteren Fernwärmebezugs.

Die WEG beschließt die Beauftragung des erstmaligen (einmaligen) Fernwärmeanschlusses an das Leitungsnetz der SWA zum Angebotspreis in Höhe von € (lt. Angebot vom) und den Vertragsabschluss des späteren Fernwärmebezugs (lt. Angebot vom). Die Daten liegen (hoffentlich) bis zur ETV vor!

Die WEG wünscht, dass dieser TOP für die ETV 2025 erneut aufgenommen wird (ggf. erneut unter Anwesenheit des Projektleiters des Ing.-Büros) und fasst nach ausführlicher Diskussion heute keinen weiteren Beschluss zur Heizungserneuerung.

TOP 13 Endgültige Finanzierung der Erneuerung der Zentralheizung (teilweise aus der Erhaltungsrücklage ??? und) durch eine (Teil-)Sonderumlage

Inhalt

Die Gemeinschaft beschließt, die vorbeschlossenen Maßnahmen (alle Ausgaben die in

unmittelbarem Zusammenhang mit der Erneuerung der Heizzentrale stehen), zusätzliche zur Entnahme aus der Erhaltungsrücklage über eine Teil-/ Sonderumlage zu finanzieren. Aufgrund des Rücklagenstands in Höhe von € ist die Finanzierung über eine Teil-/Sonderumlage gewünscht. Der vorhandene Rücklagenstock soll im Hinblick auf weitere absehbare Ausgaben in geringerem Maße erhalten bleiben. Die Sonderumlage in Höhe von € wird zum heutigen Tage fällig gestellt. Der Gesamtbetrag ist aufzuteilen nach 1000/1000stel Miteigentumsanteile (nach/laut Grundbuch) je Sondereigentumseinheit. Jeder Eigentümer zahlt daher zum seinen Sonderumlagen-Anteil. Das Anschreiben weist den genauen Anteil des jeweiligen Sondereigentums aus und erfüllt die Vorgabe der SEPA-Vorschriften zur rechtzeitigen Ankündigung des Zahlungsbetrages. Die Sonderumlage soll als Zusatzeinzahlung in die Rücklage erfolgen. Im Gegenzug sind alle Ausgaben im Zusammenhang mit der Gesamtmaßnahme aus der Rücklage zu bezahlen. Die Zahlung der Sonderumlage erfolgt im Lastschriftinzugsverfahren. Die Übersendung des Protokolls an jeden Eigentümer dient als rechtzeitige Ankündigung der Erhebung. Den Eigentümern ist bekannt, dass eine Auftragsvergabe erst nach Erhalt der Sonderumlage erfolgen kann. Aufgrund der der im Nachhinein erfolgenden Rückvergütung des staatlichen Zuschusses zu dieser Maßnahme verfügt die WEG das nach Geldeingang des Zuschusses wie folgt zu verfahren ist: (!!!)

Die WEG wünscht, dass dieser TOP für die ETV 2025 erneut aufgenommen wird (ggf. erneut unter Anwesenheit des Projektleiters des Ing.-Büros) und fasst nach ausführlicher Diskussion heute keinen weiteren Beschluss zur Heizungserneuerung.

TOP 14 Sanierung der vorderen Stütze (ggf. auch restl. Stützen) in der Hausdurchfahrt zum Hofe (allgemeine Information)

Inhalt

Herr Ing. Niemann ist nicht in der ETV anwesend. Der Verwalter erläutert die anstehende (Teil-)Sanierung min. der ersten Stütze (auch der letzten Stütze) in der Hausdurchfahrt zum Innenhof. Es wird zu allen Fragen der WEG Stellung und Stellung genommen, insb. bzgl. der Zusammenfassung der Preisverhandlungen bei den angebotsabgebenden Firmen (Preisspiegel). Zusätzlich wird das Angebot des Ing.-Büros bzgl. der aktiven Bauleitung bis zur Abnahme/Abrechnung besprochen. Bei den Angeboten der Firmen handelt es sich um Volumen-Festpreise die je nach Umfang abgerechnet werden. Die Arbeiten würden ist sog. Pilgerschritten durchgeführt, da auch während der Arbeiten die Last des darüberliegenden Hauses abgefangen werden muss. Besprochen wird auch, ob nicht auch gleichzeitig die restlichen Stützen saniert und damit ertüchtigt werden sollen, da die bestehende Schädigung auch dort voranschreitet und die Kosten, insb. wg. Baustelleneinrichtung, geringer wären als wenn die restlichen Stützen zu einem späteren Zeitpunkt separat saniert werden würden. Ergänzend werden weitere Informationen zum Ablauf der Sanierung (Bauzeit und Beginn, welcher voraussichtlich für Sommer 2025 geplant wurde) gegeben.

TOP 15 Auftrag zur Sanierung der Stütze/zur Sanierung der Stützen in der Hausdurchfahrt

Beschlussantrag

Nach ausführlicher Diskussion und in Ergänzung der ETVs von 2021 und insb. der Beschlussfassung zur Planung in der ETV vom 25.10.2023/TOP 14 und 15 beschließt die WEG die Auftragsvergabe zur Sanierung der zweiten Stütze (.... Aller Stützen) in der Hausdurchfahrt zum Innenhof. Die wesentlichen Auftragsinhalte ist die fachgerechte Sanierung der geschädigten zweiten Stützen/ist die fachgerechte Sanierung aller Stützen (jedoch z. B. ohne Bearbeitung des Boden- und Wandbereichs). Weitere prägende Sanierungsinhalte sind, lt. dem Vortrag des beauftragten Ing.-Büros Niemann Der Auftrag ist, lt. ausführlich besprochenem und der Einladung zu dieser ETV beiliegendem Preisspiegel an die Firma (.... Kryeziu/günstigster Anbieter) lt. Angebot zu vergeben. Das (Volumen-Festpreis-)Angebot weiß einen Kostenrahmen in Höhe von 4.981,90 für eine Stütze (bzw. geschätzter Preis für alle Stützen in Höhe von € aus. Hinzuzurechnen sind voraussichtliche Ausgaben für Verkehrswegesicherung, Schutz- und Sicherungsarbeiten (ggf. zzgl. SIGEKO), Bauleitungs- und Betreuungskosten (siehe eigene Beschlüsse), Kosten der Bauantragsstellung und Statiknachweise, Beweissicherungsaufwendungen, sowie weitere mögliche Fremdleistungen. Mit Gesamtkosten (inkl. folgender Beschlussfreigaben) in Höhe von 13.700,00 € (inkl. den bisherigem, bereits bezahlten Aufwendungen für die Vorplanungen in Höhe von 4.056,34 €

100 % der abgegebenen MEA stimmten ja.

Der Beschluss wurde angenommen.

TOP 20 Sonstiges (ohne Beschlussfassung)

Inhalt

Die Verwaltung berichtet kurz über den Stand der Beseitigung des Wasserschadens im Haus Griesstr. 4. Aufgrund der nicht benannten Ursache in der Whg. (DG) und keiner weiteren Unterstützung des betreffenden Eigentümers hat die Gebäudeversicherung die Regulierung verzögert.

Besprochen wird ebenfalls die ausstehenden Dachüberprüfung am Dach Griesstr. 4 (am Hausanschluss zum Nachbarhaus). Die WEG wünscht das ggf. eine andere Firma die Überprüfung des Daches und der Dachrinne (Griesstr.) übernimmt.

Die Verwaltung erinnert nochmals an den sehr schadhafte Zustand der gesamten Tiefgarage und insb. die starke Schädigung der Statik und Deckenabdichtung. Die WEG stellt die nötige Sanierung der Tiefgarage und des Parkdecks (oberirdisch) längerfristig zurück. Die bekannten, offensichtliche massive Schäden wurden besprochen.

Noch immer steht die Haustür der Griesstr. 4 sehr oft offen (Nachlässigkeit der Bewohner). Hierdurch wurden beim Starkregen bereits der Eingangs- und Kellerbereich überflutet und ein massiver Schaden verursacht. Auch wird durch das lfd. Offenstehen der Haustür lfd. Schutz und Blätter in das Treppenhaus geweht. Zusätzlich muss die Haustür auch aus Sicherheitsgründen stets geschlossen gehalten werden. Alle Eigentümer werden gebeten stets die Haustür geschlossen zu halten und darauf zu achten das diese in Schloss fällt. Vermietende Eigentümer werden nochmals gebeten ihre Mieter hierauf (schriftlich!) zu verpflichten. Lfd. Rundschreiben der Verwaltung haben bisher nicht zur Verbesserung der Situation geführt.

Auch werden die vom Hausmeister durchgeführten, umfangreichen sowie abgeschlossenen Renovierungs- und Sanierungsarbeiten im Treppenhaus- und Kellerbereich der Griesstr. 4 von einzelnen Bewohnern nicht wertgeschätzt. Lfd. werden neue Beschädigungen und Verschmutzungen an den Wänden und Deckenbereiche festgestellt. Auch hierzu wird um mehr Vorsicht gebeten. Vermietende Eigentümer werden nochmals gebeten ihre Mieter hierauf (schriftlich!) aufmerksam zu machen! Die Renovierung und Sanierung waren nicht nur sehr aufwendig, sondern auch kostenintensiv. In diesem Zusammenhang danken die Eigentümer und die Verwaltung Herrn Specht für sein großes Engagement! Die Renovierung des Treppenhauses in der Donauwörther Str. 96 erfolgt, durch Herrn Specht in den nächsten Monaten.

Die WEG diskutiert auch die bereits vollzogene und abgeschlossene Renovierung des Treppenhauses in der Griesstr. 4 sowie die Qualität und Optik des angebrachten Wand-Dekor-Putzes. Dieser trifft nicht die Zustimmung aller Eigentümer. Besprochen wird auch ob das Treppenhaus in der Donauwörtherstr. 96 evtl. doch nicht renoviert oder nur gestrichen werden soll. Änderungen werden jedoch keine aufgegeben. Die Renovierung des Treppenhauses in der Donauwörtherstr. 96 erfolgt daher durch den Hausmeister in den nächsten Wochen in der gleichen Qualität/Optik in der Farbgebung des Putzes rot/schwarz/weiß.

Herr Kilic stellt den Antrag auf Herstellung eines Carports im Hof. Wenn dies gewünscht ist muss vom Eigentümer ein TOP für die nächste Eigentümerversammlung (ETV) rechtzeitig eingereicht werden (Verweis auf die Vorgaben des Wohnungseigentumsgesetzes). Hierzu sind aussagekräftige Beschreibungen und ggf. Skizzen/Fotos erforderlich aus denen die Eigentümer die Art & Weise und den Umfang der gewünschten Maßnahme erkennen können.

Es wird nochmals darauf hingewiesen das nur in Gebrauch befindliche FAHRRÄDER im Fahrradkeller abgestellt werden dürfen (keine sonstigen Gegenstände, schrottreife oder nicht lfd. benötigte Räder, etc.). Zusätzlich wünscht die WEG das erneut eine Entrümpelung vollzogen wird (Organisationsauftrag an die Verwaltung).

Herbig, Udo

(Versammlungsleitung)

Kilic, Mehmet

Specht, Willi

THASOS Unternehmensgruppe · Elmer Fryar-Ring 1B · 86391 Stadtbergen

Herr
Matias Kirschner
Donauwörther Straße 96
86154 Augsburg



Datum:
13.12.2024

Unsere Zeichen:
Sekretariat

Durchwahl:
0821/45040439

Donauwörther Str. 96/ Griesstr. 4, 86154 Augsburg
Ordentliche Eigentümerversammlung am 10.12.2024

Sehr geehrter Herr Kirschner,

in der Anlage übersenden wir Ihnen das Protokoll der

"Ordentliche Eigentümerversammlung am 10.12.2024".

Ein von den Mitgliedern des Verwaltungsbeirates unterzeichnetes originales Protokoll-Exemplar liegt dem Verwalter vor.

Bitte beachten Sie insb. die angenommenen Beschlüsse, ggf. beigelegte Anlagen und die hierin beinhalteten Inhalte/Daten und Fristen. Im Falle der Vermietung teilen Sie bitte mieterrelevante Inhalte auch Ihrem Mieter/Ihrer Mieterin mit.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Ihr Objektbetreuer gerne zur Verfügung. Vielen Dank!

Schon heute wünschen wir Ihnen eine schöne restliche Vorweihnachtszeit und für das Weihnachtsfest erholsame Feiertage. Für das auslaufende Jahr 2024 danken wir Ihnen für die gute Zusammenarbeit und freuen uns auf ein gemeinsames Jahr 2025.

Mit freundlichen Grüßen

THASOS UNTERNEHMENSGRUPPE
WEG-Hausverwaltung

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt, elektronisch versendet und ist ohne Unterschrift gültig. Soweit Sie in unserem kostenfreien Portal angemeldet sind können Sie das Protokoll auch über diesen Zugang abrufen.

THASOS Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH & Co. KG

Büro Stadtbergen
Elmer-Fryar-Ring 1B
86391 Stadtbergen
Tel 0821 90760 90
Fax 0821 90760 92
info@thasos.de
www.thasos.de

Büro Augsburg
Bäckergasse 17
86150 Augsburg
Tel 0821 8154 9493
Fax 0821 8154 9495
info@thasos.de

Büro München
Blutenburgstr. 81
80634 München
Tel 089 200014 10
Fax 089 200014 12910
info@thasos.de

Geschäftsführung
Manfred Kiening,
Thomas Wirth
Prokura Ingrid Wirth

Sitz der Gesellschaft
Augsburg
Registergericht Augsburg
HRA 15347
Erfüllungsort Augsburg
Finanzamt Augsburg-Land
Steuer-Nr. 102/178/12807
USt.-Id.-Nr. DE334610206

Bankverbindung
Stadtparkasse Augsburg
IBAN DE48 7205 0000 0240 6791 18
BIC AUGSDE77XXX

Persönlich haftende Gesellschafterin
THASOS 2000
Immobilienmanagement GmbH

Sitz der Gesellschaft
Stadtbergen
Registergericht Augsburg
HRB 21421

 **Haus & Grund***
Eigentum. Schutz. Gemeinschaft.

 **vdiv**
Die Immobilienverwalter Bayern